



Sommaire :

INTRODUCTION :

Paragraphe 1 : La définition générale, universelle du droit administratif

A- La notion d'administration

B- L'idée de droit spécifique

1 / Un critère du droit administratif stricto sensu

2/ Le contenu essentiel de la spécificité du droit administratif

Paragraphe 2 : Les caractéristiques propres du droit administratif français

A - Le caractère jurisprudentiel

B - Le caractère autonome

Titre 1 : Les activités administratives

Chapitre 1 : La police administrative

Section 1 : La notion de police administrative

Paragraphe 1 : La distinction entre police administrative et police judiciaire

A - Le critère jurisprudentiel de la distinction

1/ Le critère finaliste

2/ Le critère précisé

B - Les conséquences juridiques de la distinction

1/ Compétences sur les autorités compétentes

2/ Conséquences sur la juridiction compétente

Paragraphe 2 : La distinction entre police administrative générale et les polices administratives spéciales

A - L'élément systématiquement distinctif

B - Les éléments potentiellement distinctifs

1/ Les autorités compétentes

2/ Les buts poursuivis

3/ Les procédures d'édiction et d'exécution des polices administratives

Section 2 : Le régime juridique de la police administrative

Paragraphe 1 : La compétence des autorités de la police administrative

A - L'obligation d'agir

B - L'interdiction de déléguer

C - La détermination de l'autorité compétente

1/ La répartition des compétences

2/ Les concours de polices

a) Les concours de polices spéciales

b) Les concours entre police générale et police spéciale

Paragraphe 2 : Les composantes de l'ordre public

A- L'ordre public matériel

- 1/ La sécurité publique
- 2/ La salubrité publique
- 3/ La tranquillité publique

B- La composante discutée de l'ordre public : l'ordre public immatériel

- 1/ la consécration du respect de la dignité humaine
- 2/ L'absence d'exclusion absolue de la moralité publique

Section 3 : Le contrôle juridictionnel des mesures de police administrative

A- Le principe de proportionnalité

B- Le niveau de proportionnalité

- 1/ Le niveau de proportionnalité exigée en période normale
- 2/ La théorie des circonstances exceptionnelles

Chapitre 2 : Le service public

Section 1 : La notion de service public

Paragraphe 1 : L'identification du service public

A- Critère finaliste de la notion de service public

B - Critère organique

Paragraphe 2 : La distinction entre SPA et SPIC

A- Les critères de distinctions

- 1/ L'objet du service
- 2/ les ressources du service
- 3/ Les modalités de fonctionnement du service

B- Les conséquences de la distinction

- 1/ Le statut juridique des usagers du service
- 2/ Le statut juridique des agents du service

Section 2 : Le régime juridique des services publics

Paragraphe 1 : Les règles relatives à la création et la suppression des services publics

A - L'exception des services publics obligatoires

B- La limite tirée de la liberté du commerce et de l'industrie

- 1/ Le champ d'application du principe d'interdiction
- 2/ L'exception à ce principe d'interdiction

Paragraphe 2 : Les modes de gestion du service public

A- La gestion par la personne publique responsable

- 1/ Les régies
- 2/ Les quasi-régies

B- La gestion déléguée à un véritable tiers

- 1/ La nature juridique du délégataire

2/ Les formes juridiques de délégation

Paragraphe 3 : Les principes de fonctionnement du service public

A- Les lois de Roland

1/ la loi de continuité

a) Les règles de compétences

b) Les règles de fond

2/ La loi de changement / principe de mutabilité / adaptabilité

3/ la loi d'égalité

a) Différence de traitement appréciable objectivement et en rapport avec l'objet du service

b) Justification de traitement fondée sur l'intérêt général

B- Les autres principes

1/ Le principe de neutralité du service public

a) Le principe d'application aux agents

b) Le principe d'application aux usagers

2/ L'absence de principe de gratuité

Titre 2 : Les actes de l'administration

Chapitre 1 : Les contrats administratifs

Section 1 : La qualification des contrats administratifs

Paragraphe 1 : La catégorie des contrats administratifs

A - Le critère organique

1/ Le principe

2/ Exception

a) Les personnes privées transparentes

b) Personnes privées mandataires d'une personne publique

c) Le cas quasiment révolu des concessionnaires autoroutiers

B - Le critère matériel

1/ Les clauses du contrat

2/ L'objet du contrat

a) Les contrats confiés au co-contractant l'exécution même du service public

b) Les contrats constituant d'une modalité de l'exécution d'un service public

c) Les contrats de recrutement dans les SPA gérés par des personnes publiques

d) Les contrats faisant participer le co-contractant à l'exécution d'un SP

3/ Critère du régime du contrat

C- Les cas particuliers

1/ Les contrats entre personnes publiques

2/ Les contrats accessoires à un contrat de droit public

3/ Les contrats internationaux

Paragraphe 2 : Les contrats administratifs par détermination de la loi

Section 2 : Le régime juridique des contrats administratifs

Paragraphe 1 : Les prérogatives exorbitantes de l'administration contractante

A - Le pouvoir de contrôle et de sanction

B - Le pouvoir de modification unilatéral

C - Le pouvoir de résiliation unilatéral

Paragraphe 2 : Les garanties particulières du co-contractant

A - La théorie des sujétions imprévues

B - La théorie du fait du prince

C - La théorie de l'imprévision

Introduction :

Paragraphe 1 : La déf générale, universelle du droit administratif

Le droit admin est le droit spécifique de l'administration.

A- La notion d'administration

L'administration est l'objet du droit administratif, ce à quoi il s'applique. L'administration dont on parle ici est l'administration publique. L'Administration publique est défini de deux façons :

– Définition organique de l'Administration : Désigne l'ensemble des organes qui, au sein de personnes morales de droit public, exercent des fonctions administratives. (les préfets, ministres, maires, conseil municipaux, services de l'Etat civil, etc)

– Définition matérielle de l'administration : désigne la fonction, ou l'activité administrative elle même. L'activité administrative est difficilement défini. On établi une def négative. La fonction admin est, parmi les 4 grandes fonctions de l'Etat, celle qui n'est ni législative, juridictionnelle, ni gouvernementale. Le doyen Hauriou (fondateur du droit administratif) donne la définition suivante « la fonction administrative a pour objet de gérer les affaires courantes du public, en ce qui concerne l'exécution des lois et la satisfaction des intérêts généraux. »

B – L'idée de droit spécifique

La spécificité est un critère de ce qu'est le droit admin au sens strict.

Si cette spécificité peut varier selon les Etats et les époques, une part de celle ci est commune a toutes les époques et Etats.

1/ Un critère du droit admin stricto sensu

Le droit administratif n'est pas tout le droit de l'administration, ce n'est qu'une partie. C'est la partie spécifique du droit applicable de l'administration.

Ex : lorsqu'une personne exerce un métier de l'administration, elle est parfois soumise au droit public et parfois au droit privé.

Le droit de l'administration est pour partie du droit privé et pour partie du droit public. A l'activité admin s'applique parfois le droit commun, privé, et parfois des règles exorbitantes du droit commun. Cependant le principe veut qu'à l'activité administrative s'applique le droit admin, mais il existe de nombreuses exceptions, ou l'on applique du droit privé.

Par ex : (services industriels et commerciaux) catégorie de service publique qui sont en principe soumise non pas au droit admin mais au droit privé.

→ Arrêt 22 anv 1921 : société commerciale de l'ouest africain → certains services publics sont soumis au droit privé.

Il n'existe pas de critère unique du droit admin qui permettrait de savoir, dans une situation donné s'il convient d'appliquer du droit admin ou du droit privé.

Première proposition de critère administratif :

-> **Doyen Haumiou** : prétend qu'il y avait un critère du droit admin qui serait la puissance publique. Selon lui, lorsque la fonction admin est exercée au moyen de prérogatives publiques = applique le droit admin. Mais si la fonction administrative n'est pas exercée au moyen de prérogatives publiques = on applique le droit privé.
Mais ne correspond pas à l'état de droit positif.

Deuxième proposition de critère :

-> **Doyen Duguit** : prétend que le critère du droit admin était le service public. Dès lors qu'il est question de service public = on applique le droit admin. S'il n'est pas question de service public = droit privé.
Mais ne reflète plus aujourd'hui l'état du droit administratif aujourd'hui.

Ainsi il n'existe pas de critère unique qui permettrait de savoir quand appliquer le droit administratif et le droit privé. Il existe cependant des solutions jurisprudentielles qui ont couvert à peu près tous les problèmes qui peuvent se poser.

2/ Le contenu essentiel de la spécificité du droit administratif.

Le droit privé (droit civil), est un droit qui repose fondamentalement sur l'idée d'égalité, de consentement. Il en résulte qu'en principe, en droit civil, une personne ne peut pas imposer d'obligation à une autre contre sa volonté. Le droit administratif, lui est par définition universelle un droit inégalitaire. Ce n'est pas un droit qui repose fondamentalement sur l'idée d'égalité mais sur l'idée d'inégalité. C'est là que se situe la spécificité universelle entre le droit privé et admin.
Le droit admin, sa raison d'être, est de donner à l'administration les moyens de faire prévaloir au besoin l'intérêt général sur l'intérêt particulier.

Jean Rivero « l'égalité est un postulat en droit civil alors que l'administration est gardienne de l'intérêt général et doit pouvoir briser la résistance des volontés privées ».

Un Etat qui n'aurait pas un droit admin de cette spécificité là ne pourrait pas fonctionner.

L'auteur Vivien disait « le pouvoir politique est la tête, l'administration est le bras ».

Ex : le gouv décide de construire un aéroport national. Il va falloir que l'Etat acquiert des terrains.

L'admin va avoir des moyens pour faire céder aux proprio le terrain (comme l'expropriation).

=> L'administration est obligée de faire prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt individuel, sinon rien n'avancerait.

Le droit admin est forcément inégalitaire, mais il n'a pas forcément vocation à être un droit déséquilibré.

Il faut donc veiller à ne pas trop lui donner de pouvoirs administratifs, mais également veiller à ne pas lui en donner trop peu. De plus, il faut éviter que les administrés ne soient livrés à l'arbitraire administratif, en donnant des garanties de pouvoir faire valoir leurs droits.

=> il faut un équilibre

Paragraphe 2 : les caractères propre du droit administratif français

A- Le caractère jurisprudentiel

La jurisprudence est une source du droit admin français. Mais pas seulement. Elle est aussi la source du droit pénal, civil, etc.

La jurisprudence n'est pas une source du droit admin, mais LA source fondamentale du droit admin français.

On peut dire cela pour 2 raisons :

- [Raison historique](#) : c'est le Conseil d'Etat qui a bâti le droit administratif.
- [Raison actuelle](#) : aujourd'hui encore les fondements du droit admin restent jurisprudentiels. Certes par rapport aux origines il y a de plus en plus de sources textuelles, il existe même des codes (codes de la commande publique, code des relations entre admin et public etc). Mais la source fondamentale reste aujourd'hui encore la jurisprudence. Car ces textes qui régissent aujourd'hui la matière ne régissent pas toute la matière.

Il y a plusieurs avantages :

- le droit admin est donc un droit de qualité, car fabriqué par un expert.
- le droit admin est donc souple, il n'est pas nécessaire d'attendre une réforme législative pour modifier ce droit, il suffit de modification faites par les juges

Inconvénients :

- l'accessibilité et l'intelligibilité : il n'y a pas de code a proprement parlé du droit admin, il faut rechercher parmi les centaines de jurisprudence.
- la légitimité : le Conseil d'Etat s'est octroyé le droit de créer du droit, il n'est pas légitime.

CM2 : 12/09

B – Le caractère autonome

Le droit admin est une branche du droit distincte du droit privé. Dans la mesure où le droit admin est un droit spécifique, il est par définition distinct du droit privé. Ça à l'air d'un pléonasme.

C'est en opposant les deux grands modèles du droit admin que l'on peut comprendre pourquoi le droit admin est un droit autonome.

-> Dans le [modèle anglais](#), l'administration est en partie soumise au droit commun, et son contentieux relève des [juridictions ordinaires](#).

Lorsqu'un litige survient, le juge ordinaire saisi va donc appliquer à l'administration du droit commun, sous réserve d'une éventuelle règle dérogatoire de droit administratif.

Dans le modèle anglais, le droit admin n'est pas une branche autonome du droit, ce n'est qu'une simple collection de règles disparates dérogatoires au droit commun. Il n'y a ni dualisme juridictionnel, ni dualisme juridique.

-> Dans le [modèle français](#) en revanche, le droit administratif est un [droit autosuffisant](#) : lorsque le droit admin est applicable à un litige, il se suffit à lui même pour régler ce litige. L'applicabilité du droit admin en France exclu a priori radicalement celle du droit privé, et entraîne la juridiction administrative. La France pratique à la fois le dualisme juridictionnel, et le dualisme juridique. L'idée d'autonomie du droit admin ressort d'un des arrêts fondateur de la matière.

=> [Arrêt qu'a rendu le tribunal des conflits le 8 fev 1873 : arrêt Blanco.](#)

Avant cet arrêt, le droit admin était un peu comme en Angleterre, des textes disparates etc.

Dans cet arrêt, un chargement de tabac tombe sur une petite fille, qui est grièvement blessé et en

perd sa jambe. Le père engage une action en responsabilité contre l'Etat, puisque manufacture d'Etat. Le père doit t'il déposer son recours devant juridiction judiciaire ou administrative ? L'affaire est remontée au tribunal des conflits (qui règle des conflits entre juridiction administrative et judiciaire).

On va d'abord se demander quel est le droit applicable à ce litige, si c'est celui du code civil avec le droit de la responsabilité civile.

Le tribunal des Conflits répond que non, le droit de la responsabilités civile ne correspond pas à ce litige. « Considérant que la responsabilité, qui peut incomber l'Etat, pour les dommages casués aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être regit pas les principes qui sont établis dans le code civil ».

Mais alors quel droit appliquer ? Le Tribunal des Conflits justifie en disant « que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varie selon les besoins des service et la nécessité de concilier du droit de l'Etat avec les droits privés. » -> On va appliquer un droit spécial.

Puisque le droit civil est inapplicable, c'est donc la juridiction administrative qui est compétente. Cependant, à l'époque, il n'existait pas de droit administratif tel qu'il est défini ici. Cet arrêt marque donc la naissance du droit admin, et ici, de la responsabilité administrative.

C'est de cet arrêt que Duguit propose le critère du service public.

⚠ Le droit admin a donc un caractère autonome mais il n'est pas parfaitement original. Le droit admin français est autonome du droit civil. C'est le juge admin qui a créé ce droit, mais pour cela le juge s'est inspiré de ce qui existait déjà en droit privé. Il y a certaines règles admin, qui bien qu'autonome, ressemblent au droit civil. C'est notamment le cas de la responsabilité, ou le droit des contrats administratifs.

Titre I : Les activités administratives

Elles sont essentiellement au nombre de 3 mais nous en étudierons 2.

La première est l'activité d'exécution des lois : les réglemets nécessaire pour qu'une loi puisse être concrètement mise en oeuvre. -> nous ne l'étudierons pas.

La deuxième est l'activité de police administrative, qui vise sommairement au maintien de l'ordre public.

La troisième est l'activité de service public, laquelle vise principalement à satisfaire des besoins d'intérêt général, par des prestations.

Chapitre 1 : La police administrative

Deux sens :

- Sens organique : la police désigne les forces de l'ordre, l'ensemble des personnes qui sont chargées d'assurer l'activité de police.
- Sens matériel : La police est une activité consistant de manière générale a faire régner l'ordre.

Section 1 : La notion de police administrative

Il convient de distinguer cette police, de la police judiciaire

Paragraphe 1 : La distinction entre police administrative et police judiciaire

A – Le critère jurisprudentiel de la distinction

Ce critère est un critère essentiellement finaliste. Il y a des cas particuliers, ou pour être opérationnel, le critère doit être précisé.

1/ Le critère finaliste

Schématiquement, on peut dire que la finalité de la police admin est préventive, et que la finalité de police judiciaire est répressive.

- * La police admin est là pour but de prévenir, éviter des troubles à l'ordre public.
- * La police judiciaire est là pour constater les infractions pénales, rassembler les preuves de l'infraction, et si possible, arrêter les auteurs de l'infraction pour qu'ils soient traduits en justice.

Cette distinction sort de la jurisprudence de 2 arrêts :

→ **Arrêt Conseil d'Etat en section, le 11 mai 1951, arrêt Consort Baut :**

Le Conseil d'Etat est saisi d'une action en responsabilité pour réparer un dommage né d'une action de police, le CE arrive à la conclusion que c'est une opération de la police judiciaire, car le but de l'action était une bande de malfaiteurs.

→ **Arrêt Tribunal des Conflits 7 juin 1951, arrêt Dame Noualek :**

Le Tribunal des Conflits tranche en faveur de la qualification de Police Administrative car opération qui vise au maintien de l'ordre, et plus précisément à prévenir et réprimer des atteintes à la sécurité publique et n'avait pas pour objet de rechercher les auteurs d'un crime ou délits quelconques.

En 1951, la jurisprudence a établi un critère de distinction entre PA et PJ.

Ce qui compte avant tout, pour mettre en œuvre le critère finaliste, c'est ce que l'auteur de la décision (policier qui intervient etc) a en tête, ce qu'il pense, ce qu'il veut faire.

→ **Arrêt tribunal des Conflits 15 janv 1958 : Consort Tayeb**

Des policiers qui patrouillent et aperçoivent une personne qui sort en courant d'une banque. Les policiers se lancent à sa poursuite mais le blessent. De plus, cette personne n'avait rien fait. Mais puisque les policiers pensaient intervenir pour prévenir, c'est donc la police administrative.

→ **Arrêt CE en assemblée, 24 juin 1960 : Société Frampar**

En Algérie, colonie Française, le préfet décide de saisir les journaux qui allaient sortir le lendemain. Pour savoir si cette opération est légale ou souhaite demander à un juge mais juge admin ou judiciaire ? Sur l'arrêt du préfet il est écrit que l'arrêt est fondé sur un article du code de l'instruction criminelle, lui permettant, en cas d'urgence « de faire tout acte nécessaire à l'effet de constater les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ». → On peut être tenté de qualifier son action de police judiciaire. Mais il ne voulait pas constater un crime ou un délit, il souhaitait empêcher des émeutes suite à la publication des journaux.

⚠ Un opération de police peut changer de nature en cours d'exécution. Elle peut être au départ de nature police admin puis devenir en cours d'opération une action de police judiciaire.

-> Tribunal des Conflits 5 décembre 1977 : demoiselle Motsch

Barrage policier pour contrôler les papiers du véhicule, permis de conduire etc. Ces barrages ne visent pas à arrêter quelqu'un en particulier : action de police administrative.

Mais, lors de ces contrôles, un automobiliste qui ne veut pas être contrôlé décide de forcer le barrage. Les gendarmes tirent afin d'arrêter la voiture, mais la personne est blessée.

La personne intente une action en responsabilité. Mais PJ ou PA ? Au départ PA mais ensuite PJ car la personne avait commis une infraction pénale.

2/ Le critère précisé

La précision concerne la question particulière de la prévention des infractions pénales. Le critère finaliste ne permet pas à lui seul de savoir. Il ne s'agit pas de prévenir une atteinte à l'ordre public.

Est-ce qu'un acte visant à prévenir la commission d'une infraction pénale relève de PA ou PJ ?

En principe, une telle opération est une opération de police judiciaire. Cependant, dans certains cas, une mesure visant à empêcher une infraction pénale peut relever de la police administrative.

Dans le cas où empêcher la commission de l'infraction n'est pas un but en soi mais vise avant tout à éviter un trouble plus général à l'ordre public.

-> Affaire Dieudonné 2014 :

Humoriste qui donnait des spectacles et avait quelques blagues antisémites. Certains préfets décident d'interdire le spectacle Dieudonné lorsque celui-ci souhaite se produire dans une ville, au motif que ses propos sont antisémites. Ici, le but premier qui justifiait l'interdiction du spectacle n'était pas d'éviter l'infraction pénale, mais d'éviter des propos qui troublent l'ordre public, et attentatoires à la dignité humaine. -> Police administrative, car empêcher un trouble dans les consciences, dans l'ordre public.

-> Ordonnance Conseil d'Etat 9 janv 2014, ministre de l'Intérieur contre Société Production de la Plume et Monsieur M. Balla (Dieudonné)

« Il appartient à l'autorité administrative de prendre des mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ».

-> Arrêt CE 9 nov 2015, AGRIF :

« Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public »

-> Arrêt Conseil d'Etat 18 octobre 2023 : Association comité action Palestine

La question est de savoir si le but premier est d'empêcher l'infraction ou les conséquences de l'infraction ?

B – Les conséquences juridiques de la distinction

Les conséquences portent 1) sur les autorités compétente pour agir et 2) sur le juge compétent en cas de litige.

1/ Compétences sur les autorités compétentes

Les autorités responsables de ces 2 polices sont en principe différentes. La police judiciaire est en principe placée sous la responsabilité d'autorité judiciaire, sous l'autorité des Parquets, du ministère public.

Le fait que la police judiciaire soit placée sous l'autorité judiciaire est une exigence constitutionnelle. La police administrative est placée sous l'autorité administrative : le Premier Ministre au niveau National, les Préfets au niveau départemental, et les Maires au niveau communal.

Pour les Maires et les Préfets, leurs compétences résultent de textes (Loi municipale par exemple), et le Premier ministre tire sa qualité de la jurisprudence :

-> Arrêt CE 8 août 1919 : Arrêt Labonne

Question de savoir si à l'époque le Président était autorité de police administrative pouvant instaurer un début de permis de conduire. Aucun texte ne lui donnait cette qualité, mais le CE lui en donne le droit.

Actualisation de l'arrêt Labonne :

-> Arrêt CE 4 juin 1975 : Arrêt Bouvet de la Maisonneuve

Vu les dispositions de la Ve République, désormais l'autorité compétente n'est plus le Président mais le Premier Ministre.

CM3 : 18/09

2/ Conséquences sur la juridiction compétente

Lorsqu'un litige naît d'une opération de police administrative, c'est le juge admin qui est concerné, et inversement, opération de police judiciaire, c'est le juge judiciaire.

Ex : si lors d'une manifestation, un manifestant est blessé par un policier CRS qui voulait disperser la foule, il va devoir engager la responsabilité devant le juge administratif.

-> Dans le cas où un même dommage trouve sa source à la fois dans une opération de PA et de PJ :

-> Arrêt 12 juin 1978 : Tribunal des Conflits, Société le profit.

Un salarié doit se rendre régulièrement à la banque pour retirer d'importantes sommes d'argent en liquide pour le ramener sur le lieu de travail. L'entreprise fait appel à la police pour escorter le salarié. Lors d'un trajet, le salarié est attaqué, la police intervient mais ils n'ont pas été suffisamment efficace pour interpellier les voleurs. La société a donc perdu une somme d'argent importante, et engage une action en justice. Cette affaire dépend de la PA car ils n'ont pas bien protégé le salarié, et PJ car ils n'ont pas arrêté les malfaiteurs. La société va donc devoir engager 2 actions en justice, d'une part devant le juge judiciaire et d'autre part devant le juge administratif. = Complicé car il faut 2 avocats, savoir imputer la somme à dédommager du côté admin et du côté judiciaire.

Dans l'arrêt, le Tribunal des Conflits impose une règle simplificatrice : dans un cas comme celui-ci,

un seul ordre de juridiction sera compétent pour réparer la totalité du préjudice. Pour déterminer l'ordre de juridiction compétent il faut [regarder la source essentielle du préjudice](#).

Quel est le droit applicable pour réparer les dommages survenu par la défaillance de la police judiciaire ?

Lorsque le juge judiciaire est compétent pour réparer un dommage dû à l'incompétence de la police judiciaire, il appliquera le droit de la responsabilité administrative

-> Arrêt CC 23 nov 1956 : Arrêt Trésor public c. Docteur Giry

Il se trouve que le droit de la responsabilité admin est plus favorable aux victimes d'opération de police que le droit de la responsabilité civile. Pour éviter cela, il a été décidé que les victimes seraient jugées a la même enseigne.

Paragraphe 2 : La distinction entre police administrative générale et les polices administratives spéciales

Il existe DES polices administratives, mais on peut distinguer LA police générale et LES polices spéciales.

Les pol admin spéciales sont toujours régies par des textes particuliers, ce qui n'est pas forcément le cas de la police administrative générale.

Les pol admin spéciales sont de plus en plus nombreuses, voire très nombreuses. Il y a un élément systématiquement distinctif entre les 2 catégories de polices admin, il y a aussi d'autres éléments potentiellement distinctifs au sens où il peuvent servir parfois à distinguer les 2

A- L'élément systématiquement distinctif

Les pol spéciales présentent toujours la particularité d'avoir un champ d'application plus restreint. La pol admin générale est susceptible de s'appliquer à toute personne, toute situation, toute activité, en tout lieu et en tout temps. A l'inverse, les polices spéciales ne concernent normalement soit que certaines personnes (ex : police administrative spéciales des étrangers, des supporters, etc), certaines activités (police administrative spéciale de la pêche, de la chasse), soit que certains lieux (police admin spéciale des gares et des aéroports), soit certaines situations (pol admin de l'Etat d'urgence sanitaire).

Ainsi, la police administrative générale a un champ d'application plus large que les polices administratives spéciales.

B- Les éléments potentiellement distinctifs

Quel est l'intérêt de créer des polices administratives spéciales alors que la police administrative générale peut tout traiter ?

Les intérêts sont variables d'une police spéciale à une autre et qui permettent potentiellement de distinguer la pol générale des pol spéciales :

- Donner des pouvoirs de pol admin à des autorités qui n'en ont pas au titre de la pol générale. (1)

- Permettre aux autorités de pol admin de poursuivre des luttes que ne permet pas de poursuivre la police admin générale (2)

– Soumettre l'exercice de la police admin a des procédures particulières ou de faciliter l'exécution des mesures de police administrative (3)

1/ Les autorités compétentes

Seul les maires, préfets et le Premier ministre ont des pouvoirs de police administrative générale. Dans certains cas, ils peuvent transférer des pouvoirs a des agents de police admin spéciale.

Ex : il existe une pol admin spéciale du cinéma. Avant qu'un film soit diffusé dans les salles, il doit obtenir un visa d'exploitation. L'autorité en charge de ça est le Ministre de la Culture.

De plus, le Ministre de l'Intérieur n'est pas une autorité de police admin générale. Mais il a été jugé opportun que certaines mesures de police admin soit prises par lui. On a donc créé des polices admin spéciales comme la police administrative spéciale des arbres, des autoroutes, des jeux de hasards ou encore du terrorisme.

=> Il y a quelques mois, le Ministre de l'Intérieur a édicté des circulaires à l'adresse des préfets pour interdire les manifestations pro-palestiniennes et pro-extrême droite. Cependant cela ne relève pas de sa compétence, mais de la compétence de la police administrative spéciale des manifestations, qui dépend, elle, des préfets. C'est donc a chaque préfet de décider, au cas par cas, s'il souhaite interdire ces manifestations dans son département.

-> CE 18 octobre 2023, association comité action palestine + CE 8 novembre 2024 Institut Iliade pour la longue nuit noire. = le juge rappelle que ce n'est pas le Ministre de l'Intérieur qui est compétent de décider d'interdire les manifestations mais aux préfets.

2/ Les buts poursuivis

La pol admin générale et les pol spéciales ont généralement les mêmes finalités -> Prévenir des atteintes a l'ordre public.

Mais différence selon s'il s'agit de la notion d'ordre public général ou de tel ou tel police admin spéciale.

L'ordre public au sens de la pol admin générale est composée de 4 composantes : la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique et la dignité de la personne humaine.

Mais on a estimé que dans certains cas il fallait donner aux autorités de pol admin les moyens de poursuivre d'autres buts que ces 4 là. C'est pourquoi on a créé la police administrative spéciale.

– **La police admin spéciale de l'affichage, de la publicité et des enseignes.** C'est le maire qui en est titulaire. Le maire peut prendre des mesures pour réglementer cela. Le but étant d'éviter que ces affichages, publicité et enseignes ne défigurent la ville. Cependant, la police admin g n'a pas les compétences pour cela. **Arrêt Louba 1975**, les autorités de police admin générale ne peuvent pas gérer l'esthétisme public. C'est pourquoi on a créé les pol spéciale

– **Police admin spéciale de l'eau** (les cours d'eau, pas l'eau potable). Cette pol admin spéciale donne a ses titulaires le pouvoir d'agir pour protéger l'environnement. Mais ne rentre pas dans les compétences de la pol admin générale.

3/ Les procédures d'édiction et d'exécution des polices admin

L'édiction d'une mesure de pol admin général n'obéit à aucune règles procédurale particulière. Si le préfet veut interdire le spectacle d'un humoriste, il lui suffit de rédiger un arrêté et de le publier. On a jugé que dans certains cas, il était opportun de soumettre l'édiction à des polices admin spéciales. Police admin spéciale des édifices de menaces en ruine, dépend du Maire. Si le maire constate qu'un immeuble risque de porter atteinte à la sécurité publique, il a le pouvoir de prendre un arrêté, ordonnant aux proprio de faire les travaux qui s'impose. Mais le maire va devoir respecter une procédure contradictoire, il va devoir entendre les arguments du proprio.

Une mesure de police admin générale ne peut pas faire l'objet d'une mesure forcée. Elles ne peuvent pas faire normalement l'objet d'une exécution d'office. (si les administrés ne respectent pas, ils risquent seulement une contravention de 38€)

Mais on a jugé que dans certains cas il fallait donner le moyen aux police admin de faire exécuter leur arrêtés.

Pour l'exécution des PAS, l'admin peut recourir directement à la contrainte.

Section 2 : Le régime juridique de la police administrative

Certaines mesures de la police administrative générale qui, sauf fondement législatif particulier, sont illégales par nature.

C'est le cas notamment des mesures soumettant l'exercice de l'activité à autorisation préalable.

→ CE 22 juin 1951 : arrêt Daudignac

Le maire ont pris des arrêtés de PA au titre de leur pouvoir pour réguler l'activité des photographes de rue. Le CE sanctionne le maire au motif qu'une autorité de police admin générale ne peut pas soumettre à autorisation l'exercice d'une autorité quelconque (sauf exception).

Paragraphe 1 : la compétence des autorités de la police administrative

A- L'obligation d'agir

La compétence des autorités de pol admin est-elle une compétence totalement discrétionnaire ou partiellement liée ?

Dans la plupart de cas, les autorité de PA ne sont pas libres d'agir ou non dès lors qu'existe une menace de l'ordre public. Il existe une éventuelle carence dans l'exercice des pouv admin, (le fait de ne pas agir lorsqu'il y a un danger) qui est susceptible d'être sanctionnée par le juge. Quelle forme peut prendre cette sanction juridictionnelle en cas de carence ?

– Condamnation de l'administration à verser des dommages intérêts lorsque sa carence dans l'exercice a causé un préjudice.

→ Arrêt CE 9 nov 2018, arrêt association La vie Dejean => commerces illégaux qui pullulent dans la rue Dejean qui troublent la tranquillité des habitants. Demandent au préfet de Paris d'agir pour mettre fin à ce trouble à la tranquillité publique. Les autorité refusent (ou n'agissent pas assez). Il y a ici une carence dans l'exercice des fonctions de l'autorité administrative. Face à l'inertie des autorités, les habitants engagent la responsabilité de l'Etat. Les habitants ont donc obtenu une indemnisation

– On peut également obtenir une annulation du refus d'agir ou de l'insuffisance d'agir.

-> Arrêt CE 23 octobre 1959, Arrêt Doublet => Camping source de nuisance, les voisins demandent au maire de la commune de prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin à ces nuisances. Le maire refuse et M.Doublet décide d'agir en justice afin de demander un recours. L'arrêt a établi un principe : les refus d'agir face à une menace réelle sont illégaux lorsque il existe un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public. Le juge a estimé que certes le camping troublait l'ordre public, mais pas suffisamment grave pour justifier l'annulation du refus d'agir.

-> Ordonnance CE 23 nov 2015 : association medecin du monde

=> Même s'il n'y a pas eu de revirement de l'arrêt Doublet, les juridictions du fond font petit à petit évoluer l'arrêt. Elles font une application très souple de cet arrêt.

B – L'interdiction de déléguer

Les autorités de pol admin doivent-elles elles-même exercer leur compétence ou peuvent-elles en déléguer l'exercice à autrui ?

On parle ici de transfert de compétence d'une autorité de PA à une personne privée.

-> Arrêt CE 17 juin 1932 : Arrêt Ville de Castelnaudary

Les maires employent des « gardes champêtres » qui exercent la même fonction que les employés municipaux mais dans la nature. Le maire de Castelnaudary, pour faire des économies, a voulu demander à des chasseurs d'exercer la police administrative rurale. Le juge estime que c'est illégal car la PA ne peut pas déléguer de fonctions à une personne privée.

-> Arrêt CE 29 dec 1997 commune d'Ostricourt

Le maire passe un contrat avec une société de sécurité privée pour qu'ils surveillent les voies publiques. Mais illégal, car la surveillance des voies publiques ne peut pas être faite par des personnes privées.

⚠ Le principe selon lequel l'exercice de la police administrative ne se délègue pas aux privées, est également un principe constitutionnel, même le législateur ne peut pas y déroger. Il fait partie des principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France.

-> Conseil Constit QPC 15 oct 2021, société Air France

Cependant ce n'est pas un principe absolu. Des activités qui sont en lien avec l'exercice de la PA peuvent être déléguées.

Ex : CE 8 juillet 2019 association 40 Millions d'automobilistes (voitures radars qui sont conduits par des personnes privées) le CE considère que faire rouler un véhicule privé est une tâche matérielle qui n'est pas au cœur des décisions.

CM3 : 25/09

C – La détermination de l'autorité compétente

Comment déterminer l'autorité de police administrative compétente lorsque plusieurs le sont a priori ?
– cours amélie –

Cette question se pose très fréquemment puisqu'une commune étant située dans le département, lorsqu'il y a un pb dans une commune c'est aussi dans le département.

La police administrative générale est exercée par différentes autorités et il existe une multitude d'autorités titulaires de pouvoirs de police spéciale lesquelles polices ont parfois un objet englobé par la police générale ou parfois les mêmes titulaires.

Il arrive donc souvent que, pour un même risque, plusieurs autorités de police administrative soient a priori susceptibles d'intervenir ou qu'une même autorité soit susceptible d'intervenir a plusieurs titres.

→ Pour savoir quelle autorité de police admin générale est compétente, on se pose la question de la répartition des compétences.

→ Pour savoir qu'elle autorité doit intervenir entre police admin spéciale et police admin générale, on se pose la question de concours de police.

1/ La répartition des compétences

– C'est le **maire qui est compétent lorsqu'il s'agit de lutter contre une menace circonscrite au territoire d'une commune** (art L2212-1 du code général des collectivités territoriales, CGCT)

– C'est le **préfet qui est compétent lorsque l'atteinte à l'ordre public concerne plusieurs communes sans pour autant aller au-delà du cadre du département** (art L2215-1 CGCT)

– C'est le **Premier ministre qui est compétent lorsque la menace dépasse le cadre départemental**

Mais en réalité les choses sont un peu plus complexes.

Premièrement, il y a au moins un cas où n'importe quelle autorité de police administrative générale a compétence pour agir. C'est pour prendre des mesures destinées à protéger la dignité de la personne humaine.

→ **Arrêt Commune de Morsang-Sur-Orge 1995**

Le maire de la ville avait-il compétence pour interdire cette activité sur le territoire de la commune ? C'était une question nationale plus que locale. Une telle activité heurtait les consciences bien au-delà de la commune, qui n'était du reste pas la seule dans laquelle les boîtes de nuit organisaient ce genre de « spectacle ».

Normalement, pour qu'un maire soit compétent, il faut qu'existe des circonstances locales particulières justifiant son intervention. Autrement dit, il faut qu'existe une menace particulière pour l'ordre public circonscrite au territoire de la commune. Pas ici : « que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. »

Deuxièmement, l'exercice de sa compétence par une autorité de police administrative générale n'exclut en effet pas nécessairement qu'une autre intervienne également.

Les autorités locales peuvent en effet aggraver les mesures prises par les autorités supérieures dès lors qu'il existe des circonstances locales particulières (**CE 18 avril 1902, Commune de Nérès-les-Bains**).

Sauf texte spécial, les autorités locales ne peuvent en revanche pas les alléger.

Troisièmement, les préfets peuvent se substituer aux maires, après mise en demeure restée infructueuse, en cas de carence de celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative (art L2215-1 CGCT). Le préfet est dispensé de la mise en demeure d'urgence.

Quatrièmement, dans certaines communes, une partie des pouvoirs de police admin générale n'est pas exercée par les maires mais par les préfets.

C'est le cas dans les communes où la police est dite étatisée (art L.2214-1 CGCT). Dans ces communes (les chefs-lieux de département et éventuellement d'autres en raison de leurs caractéristiques particulières : population, délinquance de zone urbaine, communes touristiques, etc.), c'est ainsi le préfet, et non le maire, qui est par exemple compétent pour prévenir les troubles à la tranquillité publique (art. L. 2214-4 CGCT), sauf pour les troubles de voisinage.

-> Ce n'est pas le maire de Marseille qui est compétent pour lutter contre les rodéos urbains, mais bien le préfet.

A Paris la logique est même inversé, ce n'est pas le maire qui est l'autorité normale de police. C'est le préfet, sous réserve de certaines exceptions (salubrité sur la voie publique et des bâtiments, bruits de voisinage, etc)

-> **CE 29 novembre 2022, Sté Périgord Shooting Club** : un préfet excède sa compétence en suspendant l'activité d'un établissement de ball-trap en raison de nuisances sonores constitutives d'un trouble à l'ordre public dès lors que l'objet de la mesure doit s'apprécier en fonction de la localisation de l'établissement et non en fonction de la portée des troubles.

2/ Les concours de polices

Les solutions varient selon qu'il s'agit d'un concours de police entre police spéciales, ou entre la police générale, et une ou des polices spéciales.

a) Les concours de polices spéciales

C'est le principe d'indépendance des législations qui s'applique. Chaque autorité de police peut donc intervenir.

Par exemple, le défrichement d'un bois à proximité d'un monument historique suppose deux autorisations :

- une du ministre de l'Agriculture qui décide en fonction des impératifs forestiers
- une du ministre de la Culture qui statue au regard de considération d'ordre esthétique.

b) Les concours entre police générale et police spéciale

En principe, c'est l'autorité spéciale qui est compétente. C'est une sorte d'application de l'adage selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales.

Néanmoins, selon la police spéciale concernée, le principe d'exclusion est plus ou moins absolu. On peut distinguer 3 cas de figure :

- L'existence d'une police spéciale exclut totalement l'intervention de la police générale.

Ex : la police des antennes-relais : une mairie ne peut donc pas réglementer l'implantation d'antennes-relais sur le territoire de sa commune ([CE 26 octobre 2011, Commune de St Denis](#), police spéciale attribuée à l'ARCEP et à l'AFNR)

Idem pour la police des OGM : un maire ne saurait interdire la culture d'OGM sur le territoire de sa commune alors que le ministre de l'Agriculture, qui détient en la matière un pouvoir de police spéciale, en a autorisé la mise sur le marché ([CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence](#))

– L'existence d'une police spéciale exclut l'intervention de la police générale, sauf en cas d'urgence, plus précisément pour prévenir un péril grave et imminent.

Ex : la police des installations classées pour la protection de l'environnement ([CE, 15 janvier 1986, Sté Pec-Engineering](#), [CE 29 septembre 2003, Houillères du bassin de Lorraine](#)) ou de la police de l'eau ([CE, 2 décembre 2009, Commune de Rochecourt-sur-Marne](#) : mesure prise par un maire en raison du péril imminent que constitue la teneur élevée en nitrate de l'eau distribuée dans sa commune en l'absence d'intervention du préfet titulaire de la police de l'eau)

– L'existence d'une police spéciale exclut l'intervention de la police générale, sauf si des circonstances locales particulières justifient que soient prises des mesures plus sévères.

Ex : Même si le ministre de la Culture a autorisé la diffusion d'un film sans restriction sur le territoire national, un maire peut en interdire la diffusion dans sa commune, en raison des circonstances locales ([CE, 18 décembre 1959, Société Les Films Lutétia](#))

Cette jurisprudence s'applique-t-elle en cas de concours avec la police de l'état d'urgence sanitaire ? Oui, mais de manière extrêmement restrictive.

→ [CE, 17 avril 2020, Commune de Sceaux](#) : « la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'État ».

Paragraphe 2 : Les composantes de l'ordre public

Dans quel but les autorités de pol admin peuvent-elles légalement intervenir ? Le but est de protéger l'ordre public, prévenir les atteintes à l'Ordre Public. Mais quels sont ces atteintes ?

On aborde la notion d'ordre public au sens de la police administrative générale.

Cette notion d'ordre public se constitue traditionnellement de 2 dimensions :

- dimension matérielle (ancienne)
- dimension immatérielle (moderne)

A – L'ordre public matériel

Traditionnellement les désordres contre lesquels la police administrative doit lutter sont des désordres matériels (éviter des accidents, dégâts, maladies). Plus précisément, l'ordre public au sens matériel se compose de 3 éléments (trilogie classique) qui résulte de l'art L212-2 du code général de collectivités territoriales :

- Sécurité publique :

- Salubrité publique
- Tranquillité publique

1/ La sécurité publique

Prévenir des atteintes à la sécurité publique consiste à protéger l'intégrité physique des individus, voir des biens. Par ex : lorsqu'une autorité de pol admin limite la vitesse des véhicules, c'est une mesure qui de sécurité publique.

Généralement, agir au nom de la sécurité publique vise à protéger les uns contre les autres, contre les agissements d'autrui.

Pendant longtemps, la conception que l'on se faisait de la liberté excluait que l'admin puisse prendre des mesures paternalistes qui visent à protéger les citoyens d'eux même.

Les choses ont changées à partir des années 1970, avec l'arrêt du CE le 4 juin 1975 *Sieur Bouvet de la Maisonneuve*. Était contesté ici un décret du premier ministre imposant aux automobilistes le port de la ceinture de sécurité. Ce décret est-il légal ? Le PM était bien compétent pour prendre cette mesure. Cette mesure ne vise pas à protéger les citoyens les uns contre les autres, mais de protéger le citoyen lui-même. Celui qui ne met pas sa ceinture risque sa propre vie. Ainsi, le PM peut-il obliger le port de la ceinture ? Le CE confirme que le PM en a le droit. Cet arrêt constitue un profond bouleversement philosophique de la liberté en France.

→ Ordonnance du CE 9 juillet 2001 *Prefet du Loiret*

2/ La salubrité publique

Au nom de la salubrité publique, la police admin a plusieurs champs d'action, elle peut, par exemple, lutter contre les risques sanitaires (protection de la salubrité de l'eau, veiller à la bonne hygiène des denrées alimentaires, propreté des rues etc.). Le préfet peut, si la situation devient trop problématique du point de vue, réquisitionner des services de nettoyage, voire même l'armée pour dégager les rues et les nettoyer. Ce but permet aussi de limiter l'exposition des habitants, des administrés, l'exposition à des substances cancérigènes, voire même interdire de fumer dans certains espaces publics.

CE 19 mars 2007 *Mme Le Gac*

3/ La tranquillité publique

Vise essentiellement à empêcher des troubles excessifs quasi inhérents à la vie en société : sont concernés les nuisances sonores ou nuisances dues aux attroupements. Par exemple, un maire peut limiter l'usage des tondeuses à gazon dans sa commune.

B – La composante discutée de l'ordre public : l'ordre public immatériel

Est-ce que les autorités de pol admin peuvent légalement agir pour prévenir d'autres désordres que des désordres matériels, comme des désordres moraux ?

Le Doyen Auriou, l'un des pères fondateurs du droit admin moderne, apporte une réponse radicalement négative qu'il a portée dans ses écrits il y a plus de cent ans.

La réponse n'est ni négative ni politique. 2 raisons à cela :

- il y a une partie de ce que l'on peut appeler la moralité publique qui peut permettre à l'admin de limiter la liberté des uns et des autres. = la protection de la dignité de la personne humaine
- on nuance la réponse doctrinalement négative du doyen Auriou : il n'est pas totalement exclu que des mesures visant à protéger la moralité publique soit malgré tout jugé légal au-delà de la composante dignité humaine.

1/ La consécration du respect de la dignité humaine

Cette consécration est relativement récente, à l'échelle du droit (1995), **arrêt CE 27 octobre 1995 commune Morsang-sur-Orge (lancé de nain)**. C'est dans cet arrêt que le CE a pour la première fois consacré une composante immatérielle de l'ordre public : la protection de la dignité humaine.

⚠ Cette quatrième composante ce suffit à elle-même, il n'est pas nécessaire qu'une atteinte à la dignité humaine provoque des troubles matériels pour que la police admin soit forcée à intervenir.

→ **Arrêt CE 9 nov 2015 AGRIF dieudonné** : le CE évoque une fois encore la protection de la dignité humaine « considérant que des propos et gestes, notamment ceux à caractère antisémites incitant à la haine raciale ... peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine alors même qu'il ne provoquerait pas de troubles matériels. »

L'importance pratique de cet arrêt est relativement faible : il est rare que les autorités de police administrative générale soient amenées à agir pour protéger la dignité humaine.

Exemple de l'application de cette jurisprudence :

→ **Affaire de la Soupe au Cochons CE 5 janv 2007 association solidarité des Français** : une association décide de distribuer de la soupe dans les rues de Paris aux personnes qui n'ont pas les moyens de manger. Mais l'asso décide de servir, volontairement, de la soupe au Porc, afin d'écarter de cette distribution les musulmans. Le préfet de Paris prend un arrêté pour interdire cette distribution car attentatoire au respect de la personne humaine.

→ **5 juillet 2025, association territoires de musique** : interdiction par certains maires, certains préfets du concert de Freeze Corleone, au motif que les textes de ses chansons étaient pour certains très antisémites, voir faisaient l'apologie du nazisme. Ces genres de propos en public portent atteinte à la dignité humaine .

→ **Arrêt 4 mars 2023, Mme C** : Conférence prévue ou devait participer un imam salafiste (mosquée des bleus à marseille). Il tenait des propos considérant les femmes inférieures et valorisant la mort en martyr. (terrorisme). Le maire a pris un arrêté interdisant cette conférence au motif de propos portant atteinte à la dignité humaine.

=> Ces mesures viennent interdire des actions relativement choquantes moralement. Il ne s'agit pas d'interdire tout ce qui est moralement choquant mais interdire les choses choquantes :

→ **Arrêt 16 avril 2015 Grace Boulange** : pâtissier réalisait des pâtisseries qu'il exposait en vitrine s'inspirant de l'iconographie colonialiste. Certains habitants étaient choqués de ces pâtisseries, et ont demandé au maire de la commune d'agir. Certes ces pâtisseries sont très choquantes, mais pas assez pour porter atteinte à la dignité humaine.

La première décision que le Conseil d'Etat a rendue dans l'affaire Dieudonné a pu faire naître un doute sur les limites exactes de la dimension immatérielle de l'ordre public. Décision du CE en référé du 9 janvier 2014. Permet d'agir pour protéger la dignité humaine mais aussi la moralité républicaine. Si on s'en tient à la formulation littérale de la décision, on peut interpréter bcp de choses, un champ d'application plus large.

La réponse est venue 2 ans plus tard : **ordonnance 26 août 2016**, le CE lève le doute de la première ordonnance Dieudonné en rappelant que la seule composante de police administrative immatérielle était la dignité humaine et que la moralité républicaine n'en faisait pas partie. Cette ordonnance est la première du CE rendue de l'affaire de Burkini. → Cet arrêté est-il légal ? Le maire prétendait qu'il agissait au nom de la laïcité. Mais le CE affirme qu'il n'appartient pas à une autorité de police administrative d'agir au nom de la laïcité.

Cependant, dans certains cas, il est possible que certains arrêtés concernant le burkini soient jugés légaux, lorsqu'ils provoquent des dommages matériels (violences, émeutes, etc) → on va donc protéger la tranquillité publique, et non pas la laïcité.

2/ L'absence d'exclusion absolue de la moralité publique

Il n'existe aucun arrêt de principe qui aurait consacré la moralité publique comme composante de l'ordre public immatériel.

Cette ambiguïté conduit à ce que parfois le juge administratif ne censure pas des arrêtés de police administrative dont le but est la moralité publique.

Arrêt d'application, d'espèce :

→ **CE 30 mai 1930 Beaugé** : Un maire prend un arrêté de police réglementant les tenues que l'on peut porter ou non sur la plage au nom de la décence. (interdire aux femmes d'être trop dénudées) => logiquement l'arrêté aurait dû être illégal, mais ce n'est pas le cas.

→ **CE 11 décembre 1946 Dames Hubert et Crepelle** : arrêté de police qui interdit la prostitution, jugé légal par le Conseil d'Etat

→ **CE 11 mai 1977** : arrêté du maire de Lyon qui interdit la pose d'une enseigne lumineuse sur un sex-shop à côté du mémorial de la résistance = jugé légal

→ **CE 8 juin 2005** : interdiction de l'ouverture d'un sex-shop car situé à côté d'un établissement scolaire = jugé légal

→ **TA de Bordeaux 4 septembre 2021 association pour la promotion du naturisme en liberté** : préfet de Gironde qui interdit une manifestation qui devait se dérouler à vélo mais nu. = jugé légal

=> La moralité n'est pas consacrée comme une composante à part entière mais elle n'est pas exclue non plus

Arrêt de principe :

-> CE section 18 décembre 1959, arrêt Société les films Lutétia : (cet arrêt est un grand arrêt mais ne consacre pas la moralité comme une grande composante de l'ordre public immatériel.) Un film est autorisé au niveau national dans toutes les salles de cinéma par le ministre de la Culture. Le Maire d'une commune décide, faisant usage de ses pouvoirs de police admin générale, d'interdire la diffusion de ce film dans sa commune. Il le considère comme étant immoral (érotique).

Le CE 1959 rend la décision suivante « un maire responsable du maintien de l'ordre dans sa commune peut interdire sur le territoire de celle ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel d'exploitation est accordé mais dont la projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux, ou d'être a raison du caractère immoral du film, préjudiciable à l'ordre public » => La portée de l'arrêt paraît quasiment limité au cas particulier des interdictions municipales de film (ne peut pas valoir pour d'autres mesures administrative)

Le CE n'a appliqué qu'une seule fois cette jurisprudence mais pour aboutir a une décision négative :

-> CE 8 décembre 1997 arrêt commune d'Arcueil : un maire avait interdit des publicités dans sa ville, en faveur des messageries roses, et de façon implicite. Le CE « considérant que par arrêté du 14 mai 1990, le maire d'Arcueil a interdit sur le territoire de la commune les publicités de messagerie roses, ne provoque pas de troubles matériels, le caractère immoral des dites messageries ne peut fonder légalement —« => ce n'est pas plus choquant ici qu'ailleurs

=> Pourquoi cet arrêt est un arrêt de principe ? L'intrêt principal de cet arrêt est sur la question des concours de police. Il y a 2 autorités de police admin qui sont intervenue sur la même question (autorité de police admin spéciale, le ministre, et l'autorité de police admin générale, le maire). Cet arrêt dit que l'intervention de police nationale exclue l'intervention d'autorité locale sauf circonstances particulières. – **voir partie C** – Non seulement cette jurisprudence n'a jamais été appliquée pour autre chose que le cinéma, mais les seules fois où elle est intervenue pour le cinéma, c'était pour témoigner de l'illégalité du film.

Arrêt CE 26 juillet 1985 :

La moralité publique n'est pas consacrée comme une composante à part entière de l'ordre public, même si certains arrêts sont passés au travers du filet.

Section 3 : le contrôle juridictionnel des mesures de police administrative

Le juge admin exerce un contrôle particulier, un contrôle maximal. Les mesures de police admin sont des mesures qui part définition, portent atteinte à la liberté des citoyens, au nom du maintien de l'ordre. Il convient donc que le juge soit particulièrement vigilant lorsqu'il statue sur leur légalité.

Cette idée est résumée par un commissaire du Gouvernement devant le CE dans les conclusions que Louis Corneille a rendu dans l'affaire Baldy, arrêt 10 août 1917. « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception » = principe que l'on peut faire ce que l'on veut

Cette idée de contrôle maximal du juge administratif se concrétise de 2 façons :

– le juge admin soumet les mesures de police admin à une condition de légalité que les autres actes de l'admin n'ont pas nécessairement à respecter. = condition de proportionnalité. Pour être légale, une mesure du juge admin doit être proportionnée.

– le contrôle exercé par le juge admin sur le respect de cette condition de proportionnalité est particulièrement approfondie, il va plus loin que lorsqu'il contrôle la proportionnalité d'autres mesures.

A– Le principe de proportionnalité

(Ce n'est pas la seule condition à respecter)

Cette condition de proportionnalité résulte clairement d'un grand arrêt du **CE le 19 mai 1933, arrêt Benjamin**. Cette condition repose sur l'idée de conciliation entre la protection de l'ordre public et le respect des libertés auxquelles une mesure de police porte nécessairement atteinte ou presque. Une mesure de pol admin n'est admin que si elle concilie ces deux points.

Le CE estime que « Considérant que s'il incombe aux Maires de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect des libertés ».

CM4 : 2/10

B– Le niveau de proportionnalité

Pour qu'une mesure de pol admin soit légale, il faut qu'elle opère une juste conciliation entre ordre et liberté. Le niv exigé, pour qu'une mesure de pol admin soit jugée juste par le juge, va dépendre de la période dans laquelle on se situe. (période normale ou période exceptionnelle).

1/ Le niveau de proportionnalité exigée en période normale

Les mesures de pol admin sont soumises à un principe de strict proportionnalité.

Arrêt assemblée CE 26 octobre 2011, arrêt association pour la promotion de l'image : les mesures de pol doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées → Forment le triple test de proportionnalité. Cette idée globale implique de vérifier que la mesure contestée n'est pas excessive, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l'ordre public. Le CE exige en particulier qu'il n'existe pas d'autres mesures possibles qui auraient pu permettre de protéger l'ordre public, en portant moins atteintes aux droits et libertés fondamentaux.

Le Conseil d'Etat impose un contrôle extrinsèque → le comparer à d'autres mesures qu'il aurait été possible de prendre.

→ **Arrêt Benjamin** : le but poursuivi par le maire était la protection de la tranquillité publique (ordre public matériel). « Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éventualité de trouble allégué par le maire ne présentait pas un degré de gravité telle, qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qui lui appartenait de prendre » → Il aurait pu faire autre chose que d'interdire la conférence.

Exemple (arrêt d'illustration)

→ **Arrêt 12 nov 1997, association communauté Tibétaine de France** : le président chinois de l'époque vient en visite officielle à Paris, les représentants de la société Tibétaine manifestent contre sa venue à Paris. Compte tenu de ce risque d'émotion, le préfet de police prend un arrêté de pol admin en interdisant toute manifestation dans la ville de Paris pendant la visite du Président chinois. → arrêté contesté par l'association tibétaine : proportionnalité = disproportionné. Le juge dit qu'il aurait fallu prendre un arrêté pour interdire les manifestations seulement autour des visites du Président. « S'il appartenait au préfet de police de prendre toute mesure appropriée, notamment aux abords de

l'ambassade de chine (...) il ne pouvait prendre un arrêté d'interdiction générale qui excédait dans l'espèce les circonstances.

=> dans les composantes de l'ordre public, on ne trouve pas un ordre politique ou un ordre diplomatique ou international qui pourrait justifier cette interdiction.

-> CE 11 juin 2012, commune de l'Etang-Salé (Réunion) : tradition pendant les campagnes électorales, de faire circuler des voitures de propagandes. Cette tradition provoque du bruit et trouble la tranquillité publique. Le maire de l'Etang salé prend un arrêté municipal pour interdire la circulation de propagandes électorales. -> disproportionnalité car trop étendu dans le temps. Cet arrêté, pour être proportionné, aurait dû se limiter à interdire le weekend par exemple et la nuit.

⚠ L'appréciation de la proportionnalité se fait au cas par cas. -> par exemple pour les arrêtés de couvre-feu. (il est arrivé au CE de juger certains couvre-feu légaux, et d'autres illégaux, en raison des circonstances de chaque affaire)

-> CE en référé 9 juillet 2001, préfet du Loiret :

-> CE 9 juillet 2003 Monsieur Laurent L et association AC Conflent (arrêté anti-mendicité)

Plus une mesure est étendue, plus elle est absolue, plus il y a de risque qu'elle soit interdite, mais pas une obligation. Mais il peut arriver qu'une interdiction générale et absolue soit proportionnée.

=> Ce strict niveau de proportionnalité vaut pour les mesures de police administrative générale, mais aussi pour certaines mesures de police administratives spéciales

Ex : mesures prises au titre de l'état d'urgence sécuritaire, comme arrêt 11 décembre 2015

2/ la théorie des circonstances exceptionnelles

Dans certaines périodes troublées, le juge va exercer un contrôle de proportionnalité moins exigeant qu'en situation normale. Théorie jurisprudentielle : arrêt 28 juin 1918, Héryès. Cette théorie consiste pour le juge à ne pas censurer des actes ou comportements administratifs qui en temps normaux seraient illégaux, lorsque l'administration est confrontée à certains événements particulièrement graves.

Événements particulièrement graves :

- guerre sur le sol français
- troubles graves à l'ordre public (émeutes en Nouvelles Calédonies, menace d'éruption volcanique de grande ampleur, pandémie etc)

-> Arrêt CE 28 février 1919, Dames Dol et Laurent : le préfet maritime de Toulon prend un arrêté de police interdisant à tous les tenanciers de café, bar et autres débit de boissons, de servir à boire, d'employer et même de laisser entrer dans leur établissement des femmes, même accompagnées. Ce type de mesure de police administrative aurait été jugé disproportionné, mais ici jugé légal car période particulièrement troublée (PGM). Le préfet voulait éviter que les marins ne confient d'informations à des espionnes étrangères (sous l'effet de l'alcool).

-> Arrêt CE 22 décembre 2020, Guyon et Boileau : confinement de l'ensemble de la population (jamais fait, même en temps de guerre). L'arrêté a été jugé légal, même si extrêmement liberticide. = au nom des circonstances exceptionnelles du Covid.

Mais même en période exceptionnelles, tout n'est pas permis non plus.

→ **CE 1 avril 2025 Ligue des droits de l'Homme** : mouvement insurrectionnels de la Nouvelle Calédonie. Le CE estime que ce sont des circonstances exceptionnelles, on peut accepter quelques libertés de l'admin. Décret du Premier ministre prononçant l'interruption de TikTok en NC car augmentait les violences, servait à glorifier les violences. Le juge a censuré le décret du PM au motif que le décret était excessif car trop étendu dans le temps. → il aurait fallu couper TikTok le temps seulement de trouver une meilleure alternative.

Chapitre 2 : Le service public

Notion politiquement chargée : n'importe quel citoyen a un avis sur la question.

Le service public est également une notion phare du droit admin, auquel Leon Duguit est associé. Léon Duguit et ses disciples ont tenté d'ériger le service public en critères du droit admin.

Gaston Jese disait que le service public était la pierre angulaire du droit administratif. Le service public n'est pas LE critère du droit admin, mais peut être UN critère. Le service public est en revanche l'une des principales activités de l'administration.

Section 1 : La notion de service public

Définition sommaire :

Professeur Didier Truchet, « manuel de droit admin », définit le service public comme étant : « une activité prioritairement d'intérêt général, maîtrisée par une personne publique. »

Prof René Chapus, disait que le service public est « une activité d'intérêt général assuré ou assumé par une personne publique ».

→ Le service public est généralement une activité de prestation. Ce qui permet de bien différencier l'activité de service public des autres grandes activités de l'admin (l'activité de l'exécution des lois, activité de police administrative, et de service public). Il s'agit de fournir aux administrés des prestations matérielles (eau, électricité, repas, soins etc), ou intellectuelles (culture, enseignement, etc).

Paragraphe 1 : L'identification du service public

Pour reconnaître un service public il suffit de prendre acte de la qualification textuelle.

Exemple :

- Service public nationaux : L'activité d'enseignement (publique), demander un emploi à France Travail
- Service public local : enlèvement des ordures ménagères, distribution d'eau potable,

Dans certains cas, c'est très simple de reconnaître un service public, il suffit de savoir lire (et ou chercher).

En l'absence de qualification textuelle, il faut cette fois-ci se référer aux définitions générales Truchet et Chapus), et voir si les 2 grands critères que contiennent ces définitions générales correspondent.

A- Critère finaliste de la notion de service public

Le service public a pour but de satisfaire l'intérêt général. → L'intérêt g est l'exemple type de ce que l'on appelle une **notion fixe a contenu variable**. Les besoins de la population varient dans le temps, évoluent, dans le temps et l'espace.

→ **Arrêt 7 avril 1916, Astruc** : question de savoir si le théâtre des Champs Élysées exerçait une activité de service public. La réponse est non. Auriou a publié une note sur cette arrêt, il se félicitait de l'arrêt du CE car pour lui, il était évident que le théâtre ne pouvait être d'intérêt général. Pour lui, en revanche, la production de cigarettes était une activité de service public.

Conception du juge aujourd'hui de ce qu'est l'intérêt général et de ce qui ne l'est pas. Il considère que ce n'est pas à lui de le déterminer, il n'a pas la légitimité de le faire. C'est au pouvoir public de déterminer si c'est d'intérêt général ou pas. Ainsi, tout, ou presque, peut être considéré comme intérêt général, si les pouvoirs publics les considèrent comme tel.

Il n'y a que deux catégories d'activités qui se sont vu déniée la qualification d'intérêt public alors même que les pouvoirs publics étaient impliqués dans leur organisation :

- **Les jeux d'argent** : → **CE 27 octobre 1999, Rolin** : la Française des Jeux, qui était à l'époque un établissement public, exerce une mission de service public. Le CE a estimé que le critère d'intérêt général n'existe pas = n'est pas un service public (idem pour le PMU). Cependant, selon le CE, les Casinos participent au service public du développement économique, culturel et touristique de la commune. → **CE 19 mars 2012, Groupe Partouche**
- **Gestion par les personnes publiques de leur domaine privé** → **TdC, 18 juin 2001, Laidier c/ Strasbourg**. Les personnes publiques sont propriétaires de biens qui relèvent de différents régimes juridiques. La ville de Paris est propriétaire de biens (rues, places, Hôtel de Ville, etc.) qui relèvent de son domaine public car affectés à une utilité publique (circulation etc.). Mais elle est également propriétaire de biens immobiliers, quelle qu'elle loue à n'importe qui, pour un prix du marché, ces logements font partie de son domaine privé (biens qui ne sont pas affectés à un service public).

B- Critère organique

Pour être une activité service public il faut également qu'elle présente un lien suffisant avec une personne publique. Par exemple : l'activité de la Croix Rouge, qui est d'intérêt général, n'est pas de service public car c'est une entité indépendante des pouvoirs publics (neutre et pas liée à un État). Un parti politique, quant à lui, qui est d'intérêt général, n'est pas qualifié de service public car est indépendant des pouvoirs publics (en droit en tout cas).

→ **Cour de cass, 1ère chambre civ, 25 janvier 2017, Front National** :

→ **Arrêt 26 mars 2025, Doucet** : Lorsqu'une activité est gérée par une personne publique, cette personne maîtrise cette activité, le lien est évident

⇒ L'activité que l'on cherche à qualifier n'est pas directement gérée par une personne publique. Une personne privée gère une activité alors même que cette activité n'est sans lien avec une personne publique.

Arrêt de principe :

→ **Arrêt CE, 28 juin 1963, Narcy** : question de savoir à quel moment le lien entre une activité de personne privée et de personne morale

Le juge pose 2 critères pour que le lien orga soit regardé comme suffisant :

1/ la personne privée qui gère l'activité se voit confier des prérogatives de puissance publique (PPP).

2/ la personne privée soit soumise au contrôle de l'administration.

Dans cet arrêt, les critères posés sont rares (rare)

Arrêt qui élargi Narcy :

→ **CE 22 février 2007, APREI** : « Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée comme assurant une mission de service public, lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de création de son orga, de son fonctionnement aux obligations qui lui sont imposées » → Normalement, dans le silence de la loi, pour qu'une personne privée voit son activité qualifiée de publique, —

⇒ Méthode du faisceau d'indices = permettent de quand même rattacher la personne privée à une personne publique (condition de sa création, modalité organisation et fonctionnement, obligations imposées par une personne publique, vérification qu'elle opérera une personne publique)

Arrêt d'applications :

→ **CE, 5 octobre 2007, société UGC ciné citées** : société qui exploite un cinéma dans une ville, est-ce qu'elle exerce une mission de service public ? = activité d'IG, gérée par une personne privée qui est en lien avec une personne publique,

→ **CE, 23 mai 2011, Commune de Six-Four les Plages**

→ **CE, 15 fév 2016, société cathédrale d'image**

→ **CE, 9 décembre 2016, commune de Fonvieille**

→ **CE, 6 avril 2007, commune d'Aix-en-Provence** : festival d'art lyrique, au départ confidentiel puis ouvert au public, prend de l'ampleur, renommée nationale puis internationale, puis la Ville s'y intéresse, demande d'avoir des représentants au bureau des associations etc. La question se pose de savoir si cette activité, au départ purement privée, ne serait pas devenue un service public. Si on applique APREI oui. = peut y avoir des services public par récupération (au départ privé puis deviennent activité de service public)

CM5 : 9/10

La notion de service public est une notion subjective, car dans le fond, la méthode que met en œuvre le juge admin, est une méthode qui vise à déceler l'intention des pouvoirs publics.

° **1er cas de figure** : l'activité est qualifiée de service P par la loi : le juge admin en prend acte

° **2ème cas** : une activité est gérée, prise en charge, par une personne publique → le juge présume que l'activité est une activité de service public : le critère orga est satisfait et le critère finaliste lui paraît a priori satisfait également.

° **3ème cas** : lorsque l'activité n'est ni qualifiée par la loi et ni gérée par personne publique, mais gérée par une personne privée. → le juge va vérifier s'il y a un faisceau d'indices qui témoignent que cette

activité est un service public.

La méthode consiste pour le juge à rechercher l'intention, la volonté, des pouvoirs publics. On cherche à savoir s'ils ont cherché à être qualifiés de services publics.

Paragraphe 2 : La distinction entre les SPA et les SPIC

→ Service public admin (SPA)

→ service public industriels et commerciaux (SPIC)

Cette distinction entre SPA et SPIC est illustrée par un célèbre arrêt :

→ **Arrêt TdC 22 janvier 1921, affaire de l'Ouest Américain** : les autorités coloniales en Côte d'Ivoire organisent des transports par bac qui relient 2 rives d'une lagune. Une nuit, le bac coule, emportant avec lui les passagers et les véhicules. 1 mort et des voitures disparues. Un propriétaire d'une des voitures engage la responsabilité de l'Etat en charge du service public en question. Les causes de l'accident ne sont pas claires : la société souhaite faire venir un expert pour déterminer les causes de l'accident. Les autorités coloniales (l'Etat) estiment que ce n'est pas le juge judiciaire qui est compétent mais le JA. Elle élève le conflit de compétence devant le TdC. Quel est le juge compétent pour connaître de l'action en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice lié au potentiel dysfonctionnement du transport par bac ?

Jusqu'à cet arrêt, la réponse semblait pencher du côté du juge administratif, car dans l'arrêt Blanco le TdC avait semblé faire du critère du service public le critère de la compétence admin.

Mais, dans ses conclusions le commissaire du gouvernement, propose de distinguer 2 catégories de service public : le contentieux du juge judiciaire et le contentieux du juge administratif.

Le commissaire du gouv va être suivi par le TdC, qui dans son arrêt de 1921, va consacrer l'existence de deux catégories du SP, les un relevant du JA et les autres du JJ. « Considérant qu'en effectuant (..) les opérations de passage de piétons et de voitures d'une rive à l'autre, la colonie de Côte d'Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de juger la faute ». → le contentieux relève du JJ

Cette distinction étant fondée, on précise les choses :

A- Les critères de distinctions

– **Ces critères sont supplétifs** : n'ont vocation à être utilisés qu'en l'absence de qualification législative (en l'absence de loi) ex : service public des remontées mécaniques et exploitation des pistes de ski, la loi précise que ce service est un SPIC.

– **Ces critères sont cumulatifs** : pour qu'une activité de service publique soit qualifiée de SPIC, il faut que les 3 critères suivants soient réunis.

Ces 3 critères sont posés dans **l'arrêt du CE du 16 novembre 1956, arrêt Union syndicale des industries aéronautiques**.

→ l'objet du service

→ les ressources du service

→ les modalités du service

1/ L'objet du service

S'agit t'il d'une activité à laquelle une entreprise privée pourrait spontanément se livrer ?

Activités qui ne peuvent pas être des SPIC :

- les activités non rentables par nature : une entreprise privée ne va pas pouvoir prendre en charge spontanément une activité ou elle est sûre de perdre de l'argent.
- activités qui même rentables économiquement, sont en lien avec la souveraineté de l'Etat. Ex : exploitation et entretien des autoroutes. Cette activité est considérée par le CE comme liée à la souveraineté de l'Etat et ne peut pas être qualifiée de SPIC (c'est donc un SPA) -> TdC 20 novembre 2006 société EGTL

2/ Les ressources du service

Est ce que le service est financé comme pourrait l'être une entreprise privée ordinaire ?

Si oui, SPIC si non, SPA

Schématiquement, les **SPA sont financés par des fonds publics** (ressources fiscales, subventions publiques etc), alors que les **SPIC sont financées par des redevances versées par des usagers** (tarifs, prix que les clients du service acquittent en contrepartie du service)

Un même service public, au regard de son objet, peut être tantôt l'un, tantôt l'autre selon comment il est envisagé

Ex : enlèvement des ordures ménagères : ça dépend ça peut être l'un ou l'autre.

-> **financement de ce service par une taxe** (tous les habitants de la commune payent une taxe égale) = SPA

-> **financement par une redevance versée par les usagers du service** qui dépend de l'utilisation que l'on fait du service = SPIC

-> TdC 28 mai 1999, syndicat d'aménagement,

-> CE, avis contentieux, 10 avril 1992, société Hofmiller

3/ Les modalités de fonctionnement du service

Les modalités de fonctionnement du service ressemblent t'elles à celles en usage dans les entreprises privées .

Ex : Est-ce que l'entreprise applique les règles de la comptabilité publique, ou de la comptabilité privée ?

Est-ce qu'elles emploient des fonctionnaires ou que des contractuels ?

Est-ce que le service a une politique commerciale agressive ou est-ce qu'elle attend le client ?

-> TdC, 9 janvier 2017, Centre Léman : question de qualifier l'activité qu'exerçait un centre aquatique qui disposait d'une piscine olympique et d'un espace bien-être (sauna, hammam etc). Est-ce que cette activité de service public mérite d'être qualifiée de SPA ou de SPIC ? Critère du SPIC : objet ok, financement ok, le personnel affecté à ce centre sont des personnes affectées par l'Etat, donc pas ok
-> SPA

-> **Revirement de jurisprudence** : est-ce que le service public des pompes funèbres est un SPA ou SPIC ? Pdt longtemps la JP considérait que SPA car le 3e critère du SPIC faisait défaut.

-> TdC, 20 janvier 1986, Ville de Paris c/ Société Roblod :

Revirement : -> TdC commune de Toulouse : le service des pompes funèbres est désormais un SPIC.

Objet : marché rentable, et pas trop lié à la souveraineté, donc oui

Financement : financé par les clients, donc oui

Modalité de fonctionnement : pdt longtemps impossible car pdt longtemps il se voyait octroyer un monopole de droit (pas de concurrence). Depuis quelques années l'activité est ouverte à la concurrence, donc SPIC

B- Les conséquences de la distinction

Schématiquement :

Le contentieux des **SPIC** = **JJ** qui applique **le droit privé**

Le contentieux des **SPA** = **JA** qui applique **le droit administratif**

1/ Le statut juridique des usagers du service

Les usagers du SPA sont soumis à un régime du droit public, ils sont dans une situation statutaire, cad légale et réglementaire, et non pas dans une situation contractuelle.

-> CE, 5 juillet 2017, Mme B :

Par exception, il peut arriver que des usages d'un SPA soit des contractuels (cas des locataires des offices public d'HLM). Non seulement la situation est contractuelle, mais en plus de droit privé.

A l'inverse, pour les usagers des SPIC la situation est différente : ils sont dans une situation contractuelle de droit privé.

-> TdC 24 juin 1954, Galand :

Cette situation contractuelle de droit privé qui est celle de usagers des SPIC vaut quelque soit l'utilisateur. Il peut arriver que l'utilisateur d'un SPIC soit une personne publique (ex : Aix Marseille Université). Le fait que l'utilisateur d'un SPIC soit une personne publique ne change rien au fait que cette personne est dans une relation contractuelle de droit privée avec un SPIC.

Ce bloc de compétence vaut pour les personnes stricto sensu, mais aussi des personnes qui sont usagères sans en faire parti (un fraudeur du train par exemple). Cela vaut aussi pour les candidats, qui demandent à être usagers du service -> seront traités juridiquement comme usager du SPIC.

-> TdC 5 dec 1983, Niddame c/ SNCF

-> TdC, 21 avril 1961 Dame Agnesi

Il faut faire attention de distinguer entre les usagers du service et usagers de l'ouvrage : une personne qui va acheter un journal dans une gare n'est pas usagers du service ferroviaire, que de l'ouvrage, la gare.

En principe —

Exception du contentieux de la légalité des règlements relatifs à l'orga et au fonctionnement du service. Ex : une personne veut acheter un forfait de ski dans une station, c'est un candidat usagers d'un SPIC, cette personne estime que le règlement tarifaire du service est illégal (contraire au principe d'égalité qui régit les services public). Ce dernier veut contester ce règlement devant un juge. Ici, le juge compétent ne sera pas le juge judiciaire mais le juge admin, car les règlements relatifs aux service public sont des actes admin unilatéraux (arrêt préfectoral, ministériels etc), seul le juge admin est compétent.

-> TdC 15 janv 1958, époux Barbier (GAJA)

On imagine que cet usagers de ski va quand même acheter le forfait, fait sa semaine de ski, mais une fois rentré chez lui il engage une action en responsabilité car préjudice dû à l'illégalité du règlement. Il ne conteste pas directement la légalité du règlement mais action en responsabilité pour réparer le préjudice que le règlement lui a posé. Il va donc agir devant le juge judiciaire.

Mais pour que le juge judiciaire tranche ce contentieux de responsabilité il va donc falloir se prononcer sur la légalité ou non du règlement. Le JJ va devoir « sursoir à statuer » et il va falloir poser la question de la légalité au juge administratif, et en fonction de la réponse du JA, le JJ va répondre au litige.

-> CE 3 octobre 2003, M. Peryon

2/ Le statut juridique des agents du service

Lorsque ces agents sont des fonctionnaires, sont dans une situation statutaire de droit public.

Pour les agents contractuels du service public (sont très nombreux) cela dépend de qui gère le service, personne publique ou privée, et de la nature de son service, SPA ou SPIC.

- Si géré par une personne privée -> Les agents contractuels sont tjr ou presque dans une situation de droit privé. Situation contractuelle de droit privé particulière, c'est le cas notamment des agents qui sont soumis à un statut spécial (agents EDF, SNCF, etc)

- Si géré par une personne publique -> la nature du contrat de ces agents dépend de la nature du service, si c'est SPIC ou SPA.

° **Si SPIC** -> Les agents employés sont dans situation contractuelle de droit privé

-> CE, 26 janvier 1923, De Robert Lafrégerc (GAJA)

Il y a de rares agents dont le contrat est non pas privé mais public : le directeur du service + le comptable du service (si comptable public)

-> CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau

° **Si SPA géré par personne publique** -> contrat de droit public

-> TdC, 25 mars 1996, Berkani : cette jurisprudence est simplificatrice, avant cet arrêt c'était plus complexe, il fallait distinguer selon les missions de la personne. Désormais tous les agents contractuels des SPA sont titulaires d'un contrat de droit public (sauf cas de contrats spéciaux qui sont de droit privé, comme contrat d'emploi solidarité, contrat d'avenir, contrat d'apprentissage, etc)

° **SI SPA géré par personne privée** -> Contrat de droit privé

Exemple : les chargés de TD sont des agents contractuels de l'université. Le contrat est un contrat de droit privé ou public ? C'est un contrat public, régit par le droit administratif.

Exemple : Eboueur contractuel d'un service public de l'enlèvement des ordures ménagères géré directement par une commune (SPIC ici) -> Contrat de droit privé

Exemple : sélectionneur de l'équipe de France de foot, contrat de travail avec la FFF (personne privée gérant un service public, un SPA) -> Contrat de droit privé car personne privée qui gère un service public

Section 2 : Le régime juridique des services publics

Paragraphe 1 : Les règles relatives à la création et la suppression des services public

Il y a le principe de la libre création et suppression des services public.

-> Libre suppression : **CE, 27 janvier 1961, Arrêt Vannier** : « nul n'a de droit acquis au maintien d'un service public »

Ce principe mérite d'être tempéré car il existe une exception et une limite

- Exception : les services publics dits obligatoires = doivent être créés et ne peuvent pas être supprimés
- Limite : tirée de la liberté du commerce et des industries : libre de créer du service public mais ne doit pas porter atteinte à cette liberté

A- L'exception des services publics obligatoires

Il existe des services constitutionnels : l'existence et le maintien est obligé par la Constitution, comme le service public de la justice, de la défense, de la police, du fisc. -> SP régaliens

Il y a aussi des services non régaliens exigés par la Constitution comme la sécurité sociale, le service public hospitalier, l'éducation, etc

=> On ne peut donc pas les supprimer

Il y a également des services publics obligatoires imposés par le législateur, généralement imposés aux collectivités territoriales. C'est le cas par exemple du service public départemental d'incendie et de secours, ou alors le service public communal de l'inhumation des morts, le service de distribution d'eau potable, ou de l'enlèvement des ordures ménagères.

=> Obligation d'être créés et interdiction de suppression

Est-ce que les cantines des écoles en font partie ? Non, la restauration scolaire n'est pas un service public obligatoire. Les collectivités pourraient le supprimer.

-> **CE, 24 juin 2019, Commune de Fondenettes** : pas assez d'argent, supprime la cantine

En revanche, lorsqu'un tel service existe il y a un droit à y avoir accès, sous réserve des capacités d'accueil. Il n'y a pas de droit pour les usagers de revendiquer une extension du service car sous-dimensionné

-> **CE 2021, Commune de Besançon**

B- La limite tirée de la liberté du commerce et de l'industrie

Idée que les personnes publiques peuvent ériger un service public mais ne doivent pas porter atteinte excessive à cette liberté.

-> **CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers** : le CE dit que les activités de nature commerciales doivent en principe être laissées à l'initiative privée, ce n'est que par exception que les personnes publiques peuvent ériger en SP des activités de nature commerciales.

=> La France est un pays qui fonctionne selon l'économie de marché, système capitaliste, l'activité économique doit en principe être laissée aux personnes privées. Exceptionnellement, il peut être possible pour une personne en raison de situations particulières de temps et de lieu à l'intérêt public.

1/ Le principe d'interdiction lui-même - Le champ d'application du principe d'interdiction

Quelles sont précisément les activités qu'une personne publique ne peut pas ériger en SP selon JP de Nevers ? Ce sont les activités économiques qui sont interdites. Les activités de nature non économiques peuvent donc être librement érigées en SP.

Mais il y a certaines activités économiques qui n'entrent pas dans le champ d'interdiction :

- Les activités nécessaires à la réalisation des missions dont sont investies les personnes publiques.

-> CE, 18 mai 1933, arrêt **Blanc** : commune qui veut ériger en SP une activité de bain-douche et de lavoirs municipaux. Cette activité pouvait sans doute être regardée comme une activité économique. Pour autant, est-ce que le principe peut interdire au SP d'ériger ces activités là ? Non, car s'agit de services nécessaires à la mission des personnes publiques (hygiène et salubrité publique). = service de première nécessité.

Ex : une commune qui crée une piscine municipale. Est-ce qu'elle serait limitée par le principe d'interdiction ? Le CE répond que non, car la création d'une piscine municipale est essentielle à la mission de la commune.

-> CE, 23 juin 1972, **société la plage de la Forêt**

- Les activités des personnes publiques pour répondre à leur propre besoins.

Par exemple, lorsque l'armée décide de créer une boulangerie pour fournir en pain le personnel de la défense.

-> CE, 29 avril 1970, **société Unipain**.

Autre exemple : photo pour les visas qui sont faites directement par le service admin

-> CE 26 octobre 2011, **association pour la promotion de l'image**

- Les activités qui constituent le complément d'un service public existant.

-> CE, 18 septembre 1959, **Delansorne** : une commune a créé un service public du stationnement, et la commune décide de créer dans le parking une station service.

2/ L'exception à ce principe d'interdiction

CM6 : 9/10

Même pour certaines activités qui entrent dans le champ d'application du principe, il est possible d'en ériger certains en Service Public :

- « en raison de circonstances particulières de temps et de lieux, un intérêt public justifie leur inter- dans cette matière ».

Depuis 1930, toute l'histoire de cette JP est d'élargir la portée de cette exception. Pdt longtemps le seul intérêt public qui pouvait déroger à ce principe était la **carence de l'initiative privée**. Si l'initiative privée ne s'en occupait pas, le public peut le faire. Au début c'était uniquement une **carence quantitative**.

Par exemple, il était possible pour la ville, dans une station balnéaire, de créer un camping municipal érigé en service public, soit parce qu'il n'en existait pas, soit parce que pas assez de place dans le camping privé. -> **Arrêt CE 17 avril 1964, Commune de Merville-Franceville**

Par exemple une commune a pu ériger en SP une activité de location de ski dans les Vosges en raison de déficit de l'offre sur la station (pas assez de loueur de ski).

Progressivement le CE a admis que la carence peut aussi être **qualitative**. Par exemple, parce que les prix pratiqués par les services privés existant étaient trop importants pour que chacun puisse profiter de cette activité.

-> **CE 20 novembre 1964, Ville de Nanterre** : commune qui crée un cabinet dentaire (il existait déjà des cabinets dentaires privés, pas de carence quantitative) mais ces dentistes libéraux pratiquaient des tarifs qui ne permettaient pas à tout le monde de se faire soigner. -> Carence qualitative.

L'exception est posée en 1930, cet intérêt public n'a été au départ que la carence quantitative, puis ensuite admis qualitatif.

Puis il y a eu une évolution -> **Arrêt 31 mai 2006, ordre des avocats au Barreau de Paris** : le CE admet pour la première fois que l'intérêt public qui permet de déroger au principe puisse être autre chose qu'une carence de l'initiative privée. Il est rare que ce soit autre chose qu'une carence de l'initiative privée. Par exemple : collectivité de la Nouvelle-Calédonie, îles éloignées, isolées, et le seul moyen d'aller, partir de Nouvelle-Calédonie est l'avion. Il y a des compagnies aériennes privées. Est-ce que la NC peut créer sa propre compagnie aérienne ? Carence quantitative NON, carence qualitative NON, -> mais souhait d'assurer la continuité territoriale (ne pas être à la merci de compagnies privées qui pourraient être en grève, aller ailleurs etc). Donc possibilité de déroger au principe.

Paragraphe 2 : Les modes de gestion du service public

- VOIR AMETICE -

En principe, les personnes publiques responsables d'un SP sont libres de son mode de gestion -> **CE, 18 mars 1988, Loupias + CE, 27 janvier 2011, Commune de Ramatuelle**

Une typologie des modes de gestion possible a notamment été dressée par **l'arrêt du CE, Commune d'Aix en Provence, 6 avril 2007**. Elle conduit à distinguer entre la gestion par la personne publique responsable du service (A) et la gestion déléguée à un tiers (B).

A - La gestion par la personne publique responsable

La gestion du service par la personne publique qui en est responsable peut être interne à la personne publique en question, ou externe via un tiers qu'elle contrôle quasiment comme l'un de ses services (au sens organique).

Dans le premier cas, on dit que le service est géré en régie (1). Dans le second cas on dit qu'il s'agit d'une quasi-régie (2).

1/ Les régies

La régie directe correspond au cas où le SP est **géré par une personne publique responsable** avec ses propres moyens humains, matériels et financiers.

C'est le mode de gestion obligatoire de certains SP, en raison de leur nature, comme les services régaliens (défense, fisc, police etc), ou la surveillance des élèves dans les cantines scolaires (si la restauration scolaire est un service déléguable, la surveillance relève elle de l'enseignement public)

La gestion en régie est toutefois loin d'être cantonnée à ces seuls SP. On assiste même, ces dernières années, à une reprise en régie de services public communaux qui avaient été délégués (transports urbains, distribution d'eau potable, etc). On parle parfois de remunicipation pour désigner ce phénomène.

La gestion en régie peut toutefois prendre différentes formes. La gestion en régie directe peut ainsi être simple ou autonome. Dans ce dernier cas, le service compétent, tout en restant interne à la personne publique responsable, se voit doter d'une autonomie financière, voire d'une autonomie organique.

Par exemple, les régies municipales dotées de l'autonomie financière disposent d'un budget spécial annexé au budget de la commune, permettant que leur soit affecté les produits du service (art L2221-11 CGCT), et sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur (Art L2221-14 CGCT).

A la régie directe qu'elle soit simple ou autonome, s'ajoute la régie. Dans ce cas, la gestion du SP n'est pas assurée par une service interne de la personne publique responsable, mais par un établissement public qu'elle a créé et contrôle, même s'il dispose d'une personnalité morale de droit public distincte.

C'est le cas par exemple d' « Eau de Paris », qui est a la fois dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Il s'agit d'un établissement public industriel et commercial créé par la ville pour assurer la gestion du service public de l'eau.

2/ Les quasi-régies

On parle de quasi-régie lorsque le service, bien que géré par un tiers doté de la personnalité morale, autre qu'un établissement public, n'est toutefois que le simple prolongement administratif de la personne responsable.

Plus précisément, « les collectivités publiques doivent être regardés comme gérant directement le SP si elles créent à cette fin un organisme dont l'objet statutaire exclusif est, sous réserve d'une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s'assurer du strict respect de son objet statutaire » (CE Seet., 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence).

Deux critères sont donc indispensables pour que l'on puisse parler de quasi-régie.

- il faut que le contrôle exercé par le délégant sur le délégataire soit comparable avec celui qu'il exerce sur ses propres services
- il faut que l'activité du délégataire soit principalement consacrée au délégant

Ces critères sont issus de l'arrêt **Teckal rendu par la CJUE le 18 novembre 1999**. Ils ont depuis été consacrés par les textes de l'UE transposés en droit français.

A priori, les sociétés publiques locales (SPL), au sens du droit français, répondent a ces conditions.

B - La gestion déléguée à un véritable tiers

Si le délégataire est généralement une personne privée et si la délégation s'opère en principe par un contrat, la nature des délégations de service public (1) et les formes de délégations (2), sont plus diverses.

1/ La nature juridique du délégataire

Les délégataires de service public sont le plus souvent des personnes privées, comme des sociétés commerciales, des associations, des sociétés d'économie mixte, etc. Mais le tiers peut aussi être une personne morale de droit public.

Selon le CE, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle par lui-même à ce que des personnes publiques soient candidates à la conclusion de contrats avec d'autres personnes publiques ayant pour objet la gestion d'un SP -> [CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Bernard Consultants](#)

De tels contrats ne pourront toutefois être légalement conclus avec des personnes publiques qu'à condition que leur statut ne leur confère pas un avantage sur leurs concurrents privés.

En tout état de cause, délégataire privé ou public, le choix du délégataire n'est normalement pas discrétionnaire. Il doit le plus souvent intervenir après une mise en concurrence.

Ce n'est en revanche pas nécessaire lorsque la délégation est in house, c'est-à-dire lorsque le service est confié à un tiers correspondant aux conditions de la quasi-régie.

Il peut également en aller différemment lorsque la délégation de service public n'emprunte pas la forme d'un contrat, mais celle d'une habilitation unilatérale, par la loi ou par un acte administratif -> [CE, 13 mai 1938, Caisse primaire Aide et protection](#).

Il en va ainsi des fédérations sportives délégataires, des ordres professionnels (des médecins, des avocats, des architectes, etc), de Radio France, des hôpitaux publics etc.

2/ Les formes juridiques de délégation

Sauf texte contraire, la délégation d'un service public doit s'opérer par un contrat -> [CE, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence](#)

Historiquement, on distinguait entre plusieurs formes de contrats de délégation de service public notamment :

- [Le contrat de concession stricto sensu](#) : il s'agissait d'un contrat par lequel la personne publique concédante charge le concessionnaire, non seulement de l'exploitation d'un service public, mais aussi de réaliser à ses frais les investissements préalables à la gestion du service, lesquels seront ensuite amortis au moyen des redevances versées par les usagers.
- [Le contrat d'affermage](#) : ce contrat se distinguait de la concession par le fait que les équipements nécessaires à l'exploitation du service sont fournis par la personne publique au délégataire, appelé ici le fermier.
- [Le contrat de régie intéressée](#) : il se distingue de l'affermage dans la mesure où la rémunération du délégataire, ici le régisseur, est assurée par la collectivité, et non par les usagers.

Désormais, la délégation contractuelle d'un service public emprunte soit la forme d'une concession de service public (au sens large), soit d'un marché public de service (plus rare).

Selon l'article L. 1111-1 du code de la commande publique, « un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ».

Nous reviendrons sur la distinction entre les concessions et les marchés dans le chapitre du cours consacré aux contrats administratifs.

Paragraphe 3 : Les principes de fonctionnement du service public

Il existe **3 principes classiques du service public** (SPA ou SPIC), commun a tous les services publics.

Ces trois pincipes classiques du SP sont souvent appelés les **Loi de Roland**. Ce n'est pas tout à fait le Professeur Roland qui les a inventé, il les a systématisé par rapport à la JP (A). Ces lois de Roland sont-elles les seuls principes qui régissent le service public ? (B)

A - Les lois de Roland

S'appliquent à tous les services publics.

Louis Roland nomme ces lois « ces règles générales de conduite, ces lois applicables toujours et nécessairement au service public sont peu nombreuses, il y en a 3 : la loi de continuité, la loi de changement, la loi d'égalité ».

1/ La loi de continuité

Ce principe de continuité des SP signifie que les services publics ne doivent **pas être anormalement interrompus**.

La notion de normalité est une nation relative, comment apprécie-t-on ce qui est une interruption normale ou anormale ? Cela dépend de l'objet du service :

Il y a des SP dont le fonctionnement normal est le **fonctionnement permanent** (service hospitaliers, distribution d'eau potable etc).

Pour d'autre, leur fonctionnement normal est de **fonctionner aux heures et jours prévus**. Exemple : service de l'enseignement universitaires (périodes scolaires, horaires, etc), les piscines municipales, les musées, etc. Cette fonction au jour et heures prévus doit quand même être suffisante pour permettre un accès normal aux usagers du service. (heures et jours trop réduits) -> **CE 25 juin 1959, Vincent** : fonctionnement du SP de la Poste. Le bureau de poste fonctionait bien aux heures et jours prévus, mais il estimait que les jours et heures d'ouverture étaient trop réduits pour permettre l'utilisation du service. Dans cet arrêt de principe que les jours et heures de services doivent être suffisants. Mais le CE a estimé que les jours et heures du bureau de poste étaient suffisants.

Deux types d'action possibles :

- recours pour excès de pouvoir (faire annuler la décision fixant les J et H d'ouverture)
- action en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice.

Exemple classique de **recours en excès de pouvoir** qui a fonctionné : SP de l'enseignement.

-> **CE 13 fev 1987, Toucheboeuf** concerne un collège public dont les cours prennent fin 3 semaines avant la fin prévu par le calendrier scolaire. Les parents font un recours pour annuler la décision (action en accès de pouvoir).

Exemple **d'engagement de responsabilité de l'Etat** pour obtenir réparation du préjudice de l'absence d'un service, comme par exemple un prof absent pendant une longue durée.

-> **CE 27 janvier 1988, Ministre de l'Education Nationale c/ M. Gireaud**

Ce type d'action est assez fréquent car les absences se multiplient avec succès (moins de profs, finances publiques etc).

Cependant l'effet de ces recours est limité (car jugement long etc).

=> Il y a de plus en plus d'action en référé suspension (?) qui permettent d'obtenir rapidement un professeur remplaçant par exemple.

Cause la plus fréquente d'interruption du service au delà de ce qui est prévu :

- la grève des agents du service

Les agents du service public ont-ils le droit de faire grève ? Pdt longtemps non, on considérait que le principe de continuité du SP interdisait aux agents du SP de faire grève. Si un agent le faisait, il commettait un acte illicite et été passible d'une sanction disciplinaire

-> **CE, 7 août 1909, Winkell** : « la grève est un moyen révolutionnaire auquel il est interdit de recourir (pour un agent du SP) ».

Cette situation selon laquelle la continuité du SP interdisait la grève a duré longtemps (sous la IIIe République le principe de continuité avait valeur constitutionnelle, mais pas la grève).

Les choses ont évoluées à partir de l'avènement de la IVe République. La Constitution de la IVe a constitutionnalisé le droit de grève (préambule de la Constit de 1946). Dès lors que le droit de grève est devenu constitutionnel, il n'était plus question de faire simplement primer le principe de continuité sur la grève, il fallait les concilier.

Constitutionnalisation du droit de grève -> **décision du Conseil Constit, 25 juillet 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision**.

-> Doivent être conciliés le **droit de grève des agents** et le **principe de continuité du service public**.

a) Les règles de compétences

Alinéa 7 du Préambule de 46 relatif au droit de grève, c'est le législateur qui est compétent pour réglementer le droit de grève.

Sauf que jusqu'à ce jour, le législateur n'est que très partiellement intervenu pour concilier le droit de grève dans les SP et la continuité. Il est intervenu soit pour certains agents des SP seulement (loi qui interdit à certains agents du SP de faire grève : comme les policiers, les militaires, les gardiens de prison, magistrats, etc).

Le législateur est aussi intervenu pour certains SP, en créant un service minimum. Par exemple, le législateur a voté une loi pour imposer un service minimum (pour les infos et les choses importantes comme la télévision, ou alors les agents de contrôle aérien).

Pour tous les autres agents qui ne sont pas visés par une loi spéciale, doit-on considérer qu'à défaut d'intervention du législateur peut s'exercer librement ? Conclusion possible, logiquement acceptable. Mais cela pourrait causer de sérieuses incompréhensions.

Le CE a adopté une position pragmatique : **CE, 6 juillet 1950, Dehaene (GAJA)**. Dans cette arrêt, le CE considère que ce n'est pas parce que législateur n'est pas intervenu qu'il serait pour autant impossible de limiter le droit de grève des agents publics. Dans cet arrêt le CE estime que même en absence de loi dans des catégories du SP, il peut être possible d'intervenir. Ce sera au **Gouvernement** de se substituer au législateur. (avec un décret etc).

Depuis cet arrêt qui consacre cette **compétence supplétive du Gouvernement**, les choses ont évolué, car le CE a ensuite admis que ce pouvoir de limitation appartenait aussi à **tout chef de service public**, au nom de la continuité du service public.

Par exemple, un maire peut limiter le droit de grève des agents du service public.

Qu'en est-il lorsque la gestion du service public est déléguée à une personne privée ? Qui a compétence pour limiter le droit de grève ?

Si régie (gestion du SP par une personne privée) -> Maire

Si gestion déléguée à société commerciale privée -> c'est également le maire qui est compétent. Le chef de service reste la personne responsable au sein de la personne publique du service.

-> CE, 5 avril 2022, Syndicat CGT et société Cofiroute

La seule exception concerne de rares services publics qui sont gérés par des personnes privées, qui en sont également responsables. Par exemple : EDF s'agissant de la production d'électricité nucléaire. La loi charge EDF de la gestion du service public, mais ne se contente pas de ça, elle fait d'EDF le responsable du service.

-> CE, 12 avril 2013, fédération FO Energie et mines.

=> C'est donc au législateur normalement d'intervenir pour concilier droit de grève et de continuité, s'il n'est pas intervenu, l'arrêt Dehaene attribue le droit au gouvernement, puis élargi aux chefs de services.

Le gouvernement, au niveau national, et le préfet au niveau départemental disposent d'un **pouvoir de réquisition** qu'ils peuvent notamment utiliser en cas de grève.

Exemple : Blocage de raffineries par des grévistes. Les stations de services ne sont donc plus ravitaillées et la circulation devient compliquée. Ce droit de grève peut alors devenir un problème majeur. Le gouvernement comme les préfets peuvent alors faire usage de leur pouvoir de réquisition pour forcer des agents à travailler.

Ce pouvoir de réquisition relève pas de la gestion des services publics, mais un **pouvoir de police administrative spéciale**. C'est une autorité extérieure aux services bloqués (gouv, préfet) qui intervient pour protéger l'ordre public.

b) Les règles de fond

D'une manière générale, pour être légale, les limitations au droit de grève apportées par les autorités compétentes doivent être 1) **justifiées par un objectif légitime** et 2) **proportionné à cet objectif**.

- **Objectif légitime** : en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités d'ordre public. C'est ce qui ressort de l'arrêt Dehaene. Puis deuxième objectif légitime ajouté : arrêt FO énergie et mine, il est dit aussi qu'il est possible d'agir en vue de pourvoir aux besoins essentiels du pays.

- **Proportionnalité** : pour tel soit le cas il ne faut pas que la mesure aille au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi. Par exemple : sont suspectes les mesures limitant le droit de grève qui auraient pour effet d'assurer un service normal. Généralement, une mesure proportionnée serait une mesure ayant pour effet d'assurer un service minimum. Ce contrôle n'est pas un contrôle de proportionnalité Benjamin, car pas de contrôle des mesures alternatives. Mais lorsqu'un préfet réquisitionne des agents pour faire fonctionner pendant la grève une maternité par exemple, le juge va exercer un contrôle Benjamin (car le préfet fait usage de ses pouvoirs de police administrative). CE 9 décembre 2003, Mme Agrion, le juge a estimé illégale la décision du préfet car il

avait réquisitionné toutes les sages-femmes de la maternité.

2/ La loi de changement / Principe de mutabilité / adaptabilité

Cette loi de changement implique que le SP puisse tjr être adaptée au changement qu'exige l'intérêt général, pouvant aller jusqu'à sa suppression.

Pas de droit acquis au maintien des services, et pas non plus au fonctionnement du service public. Par exemple, rien ne s'oppose à ce qu'un tarif d'un SP augmente d'un jour à l'autre. Lorsque le SP est géré en régie, elle est donc libre de le faire évoluer elle-même. Mais la loi de changement permet aussi à la personne publique responsable du SP d'imposer un changement à un tiers à qui elle a confié le service.

-> **CE, 10 janvier 19002, Compagnie Nouvelle du Gaz Des-villes-de-Rouan (GAJA)** : une commune avait délégué le SP de l'éclairage public de la ville à une société privée. Au moment de la conclusion du contrat, il est prévu que cet éclairage public soit assuré au moyen du Gaz (pas encore d'électricité). Le concessionnaire va installer des réverbères au Gaz. Conclu sur une longue durée (40, 50 ans.). Mais en cours de contrat l'électricité est découverte, et la commune souhaiterait que l'éclairage soit assurée avec l'électricité. Mais le contrat est signé pour durée déterminée. Est-ce que la personne publique peut modifier unilatéralement le contrat signé pour imposer une évolution à la personne privée ? Oui, le principe de changement permet à la personne publique de modifier un contrat si nécessaire dans l'intérêt général.

-> **CE 11 mars 1910, Compagnie Générale Française des tramways** : contrat entre Marseille et société de tramways. Le contrat prévoit les quartiers qui vont être desservi + les horaires. En cours de contrat le préfet se rend compte que le nombre de rames n'est pas suffisant en période estivales pour que les gens ne soient pas entassés etc. Le préfet constate qu'il faudra faire évoluer le service public. Le principe de mutabilité permet à l'admin d'imposer au concessionnaire des évolutions, ici de modifier unilatéralement le contrat si jamais l'intérêt public le commande.

=> Est-ce qu'un administré au nom de la loi de changement peut contraindre l'admin de faire évoluer le service public ? Non.

3/ La loi d'égalité

Le principe d'égalité a de multiples facettes (principe d'égalité devant la loi, principe d'égalité devant l'impôt, la justice etc.). Parmi ces nombreuses facettes, il y en a une autre, le **principe d'égalité devant le service public**. Pour le CE il existe un principe général du droit, qui régit le fonctionnement du SP.

-> **Arrêt 9 mars 1951, société des concerts du conservatoire.**

Ce principe d'égalité devant le SP présente une double dimension. D'un côté **l'égalité d'accès au SP**, d'un autre, **l'égalité de traitement au sein du SP**. En somme, ce principe oblige le gestionnaire d'un SP à traiter de la même façon toutes les personnes qui se trouvent dans une situation similaire. (ne traitent pas tout le monde de la même façon, mais celles qui sont dans des situations similaires). A contrario il n'interdit pas de traiter différemment des personnes qui se trouvent dans des situations différentes. Encore faut-il que la différence de situation justifiant la diff de traitement soit **appréciable objectivement** et quelle soit **en rapport avec l'objet du service**. (a)

a) Différence de traitement appréciable objectivement et en rapport avec l'objet du service

-> **Arrêt CE, 10 mai 1974, DeNoyez et Chorques** : le SP qui était concerné était le SP du transport par bateau entre la Rochelle et l'île de Ré

Le gestionnaire du service décide d'établir une grille tarifaire avec 3 catégories (normal, minimal et maximal). Un tarif minimal pour les habitants de l'île de Ré, un tarif normal pour les habitants de la Charentes-Maritime et le tarif maximal pour les autres personnes. Il y a donc une diff de traitement entre les usagers du SP, fondé sur le lieu de résidence.

-> Ces diff tarifaire sont-elles légales ? Oui, cela est légal. Pour ceux qui habitent sur l'île de Ré il y a une diff de situation objectivement appréciable qui peut justifier cette diff de traitement. -> Les habitants de l'île ont besoins de prendre ce bateau pour rallier le continent pour travailler, acheter des biens, etc.

-> Y a t'il une diff de situation qui justifie une diff de traitement pour les habitants du département et pour les habitants du reste du monde ? Non, pas ici. La diff entre habitants du département et du reste du monde n'est pas suffisant pour justifier cette diff de traitement. Sans doute les habitants du département prendrons plus souvent le bateau qu'un habitant marseillais ou parisiens, mais il le prendra pour les même raisons que les autres habitants (tourisme etc, mais pas vital).

-> **Exemple plus récent** : affaire du TA de grenoble. Encore des différences tarifaires mais cette fois dans le SP des remontées mécaniques. Le gestionnaire d'une station de ski fixe des tarifs pour d'un côté la clientèle locale (habitants de la station ou employés de la stations), de l'autre les touristes. Cette différence tarifaire entre locaux et touriste n'est pas légale, selon le TA de Grenoble. La différence de situation n'est pas en lien avec l'objet du service. Ce SP est un SPIC, et donc n'est pas financé par l'impôt, et donc financé par les redevance des clients, il n'y a donc aucune raison d'avantager les uns ou les autres.

=> Il est normal que dans un SPA, il y ai des avantages pour les personnes qui payent l'impôt, et pas pour ceux qui le ne paye pas. Ce n'est pas le cas ici.

b) Justification de traitement fondée sur l'intérêt général

Une diff de traitement entre usagers de SP peut être légale même si elle est pas fondée sur (a) si **l'intérêt général** suffit.

-> **CE, 29 decembre 1997, Commune de Gennevilliers** : diff tarifaire pour l'accès à une école de musique (SP). Le gestionnaire du service (la mairie), décide de prévoir des tarifs diff pour les élèves en fonction de leur ressources, leur revenu.

-> Cette discrimination tarifaire était légale ? On pourrait examiner objectivement cette situation selon la première justification (différence de situation objectivement appréciable).

-> Mais cette situation objectivement appréciable est-elle directement en lien avec l'objet du service ? Non, car les enfants de riches ont autant d'intérêt d'apprendre la musique que les enfants de pauvres. Pour autant, cette discrimination a été jugée légale, pour une autre raison, car le CE a estimé qu'il y avait ici un intérêt général justifiant cette discrimination tarifaire. L'intérêt général défendu ici est l'accès de tous à la culture, car certains pourraient ne pas avoir accès au service en raison de leur revenu si les tarifs sont trop haut pour eux.

C'est possible, oui, mais a condition que la diff de tarif ne coûte pas plus que le coût de revient (ce que coute habituellement l'élève au service)

Le principe d'égalité n'oblige pas à traiter tout le monde de la même façon, permet de traiter différemment des usagers, de lors que soit ils sont dans des situations différentes, soit intérêt général.

-> Est-ce que le principe d'égalité ne pourrait pas obliger à traiter différemment des personnes qui ne sont pas dans la même situation ? En droit français, le principe d'égalité n'oblige pas à traiter diff des personnes qui sont dans des situation diff

-> CE, 28 mars 1997, *Société Paxter* (arrêt principe)

-> CE, 28 novembre 1999, *M. Roland* passe un concours pour la fonction de magistrat, et il y a une épreuve sportive. Ce monsieur est âgé et souhaite que le barème soit diff pour les jeunes et les vieux. Le CE estime que rien empêche l'admin de traiter diff ces personnes, mais rien ne l'oblige non plus.

=> Sauf textes contraires (constitution, textes de lois, etc)

CM7 : 23/10

B - Les autres principes

Existe-il d'autres principes du SP que les lois de Roland ? Oui, il existe un 4e principe, le principe de neutralité du SP. cependant, il est clair qu'en droit positif il n'existe pas de 5e principe, de gratuité. C'est un non-principe

1/ Le principe de neutralité du SP

Ce principe interdit d'associer le SP à toute opinion pol, philo ou religieuse. Ce principe transparaît dans *arrêt CE 3 mai 1950, arrêt Demoiselle Jamet*.

Ce principe est distinct du principe d'égalité mais n'est pas sans lien avec ce dernier, c'est un principe corolaire. Le lien est le suivant : la raison d'être du principe de neutralité est d'éviter que les usagers puissent craindre à tort ou à raison d'être discriminés en raison de leur opinion politique, philosophique ou religieuse. (Si un service s'affiche comme étant pro-chrétien, les autres personnes pourraient se sentir discriminées).

- La dimension politique : le principe interdit aux agents du SP de manifester leurs convictions politiques face aux usagers. Le principe interdit également d'apposer sur un bâtiment siège de service public, un drapeau contenant un message politique. (Ex : en Outre-mer, le maire d'une commune ne pourrait pas apposer de drapeau indépendantiste sur le fronton d'une mairie -> *CE 27 juillet 2005, commune de Saint-Anne*).

Ex : un maire peut-il apposer sur le fronton de sa mairie un drapeau palestinien ? Tant que la Palestine n'était pas reconnue par la France, le CE estimait que mettre ce drapeau (dans le contexte des attentats et tensions etc) était contraire au principe de neutralité du SP et donc illégal (même lorsqu'il est accompagné d'un message de paix ou de soutien) -> *CE 21 juillet 2025, Commune de la Cour Neuve* et *16 septembre 2025, commune de Vitry-Sur-Seine*.

La reconnaissance de la France de l'Etat de Palestine, pourrait laisser penser que cela est désormais possible, car Etat reconnu par la France. Toutefois, cela ne change rien, le TA estime que cela reste toujours interdit.

En revanche, certains TA ont estimé que les mairies ont le droit d'afficher un drapeau Ukrainien...

Il n'y a toutefois pas de décision de principe, la situation reste indéterminée.

La question de savoir si une mairie a le droit d'afficher un drapeau LGBT s'est également posée au contentieux. La mairie de Paris a élevé des drapeaux LGBT, de même qu'elle avait repeint les passages piétons etc, au moment

ou elle avait accueilli des GayGames (JO homosexuels). Certains ont contesté cette décision de la ville de Paris devant le TA de Paris. Le TA de Paris, dans une décision du **17 mai 2019, association contribuables parisiens et Franciliens**, a estimé que non, ce n'est pas contraire au principe de neutralité du service public. Le message derrière ce drapeau n'est pas politique mais un message de non-discrimination et de respect des différences, et donc autorisé.

Aussi, est-ce que la décision de la ville de Paris d'utiliser l'écriture inclusive dans les couloirs d'Hotel de Ville est légale ? Certains administrés ont considéré que cette utilisation était contraire au principe de neutralité du SP. La Cour d'appel admin de Paris a statué le **11 avril 2025, association francophonie avenir**, et a estimé que non l'écriture inclusive ne méconnaît pas ce principe, car ce n'est pas un message politique mais l'égalité entre les femmes et les hommes.

- **La dimension religieuse** : Ce principe a des implications très diff selon que l'on parle des agents du SP ou selon que l'on parle des usagers du SP. Les agents du SP sont soumis au principe de neutralité religieuse, alors que les usagers ne sont pas tenu.

a) Le principe d'application aux agents

Le principe de neutralité religieuse du SP découle du principe de laïcité, affirmé art 1er de la Constitution Française. Le principe de laïcité vient de la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat.

La laïcité telle qu'elle est posée en 1905 vise à éviter que l'Etat, les personnes publiques, soient liés à une religion quelle qu'elle soit. Or l'Etat n'a pas d'existence réelle, il n'existe que par des individus qui le représente, ce sont des agents. Il faut donc que les individus eux-même ne puissent pas manifester leurs opinions religieuses durant leurs fonctions.

Ce principe s'applique t'il à tous les agents du SP, ou seulement à certains ? Et s'applique t'il de la même façon ? Aujourd'hui la réponse est oui, le principe s'applique à tous les agents et avec la même rigueur.

-> **CE 3 mai 2000, avis Demoiselle Marteaux** (avis de principe) : surveillante qui porte un voile, le chef d'établissement lui demande de l'enlever, elle refuse, il met fin à son contrat, elle porte plainte. Le CE estime que oui, le port du voile d'une surveillante est contraire au principe de neutralité religieuse du SP.

-> **CE 28 Juillet 2017, Madame C** (arrêt d'application) : élève infirmière qui porte un voile. Lorsqu'elles sont en formation à l'école elles ont le droit car ne sont pas des agents du SP mais usagères. Toutefois, ces élèves doivent également être en stage dans des établissements de soins, notamment dans des hopitaux publics. Dans les hopitaux elles sont des agents du SP, et ne peuvent donc pas porter leur voile.

Est ce que le principe de neutralité religieuse du service s'applique aussi à des agents de personne privée délégataires de service public ? (service public géré par personne privée). Oui, ces agents sont aussi soumis au principe de neutralité. Par exemple, Didier dechamps est soumis au même principe de neutralité qu'un Maire, un préfet ou un professeur d'école.

=> Désormais, ce principe est codifié par loi du 24 août 2021, qui va conforter les principes de la République, et affirme dans son art premier que le principe de neutralité religieuse s'applique aux personnels des services publics (lorsqu'elles exercent des tâches au nom de ce SP).

Cependant des difficultés peuvent surgir pour qualifier des agents du SP ou non, ou qualifier des signes donnés de manifestation religieuse.

- Difficulté pour savoir si agent du SP ou non :

Ex : Parents d'élèves qui accompagnent bénévolement une **sortie** scolaire. Est-ce que ces parents sont soumis au principe de neutralité religieuse du SP ? Ce ne sont ni vraiment des usagers (car ce sont leurs enfants), ni vraiment des agents du SP car sont bénévoles. La JP va estimer qu'ils ne sont pas des agents. Ainsi, juridiquement, une maman peut très bien porter un voile lors de ces sorties scolaires.

La situation peut être différente lorsque ces parents apportent leur aide pour des activités à **l'intérieur** de l'Etablissement.

-> **Arrêt 29 juin 2023, société alliance citoyenne** (hidjabeuses) : des joueuses de l'équipe de France de football peuvent-elles porter un voile ? Sont-elles assimilées a des agents du SP ? Le CE estime que les joueuses de l'équipe de France, pendant des matchs, sont considéré comme des agents du SP, et sont donc soumises au principe de neutralité du SP. => Ce principe vaut également pour tout sportif sélectionné en équipe de France délégataire du SP.

Techniquement, cette decision est discutable, car ces sportifs n'accomplissent pas de missions ou de tache de service public en tant que tel.

Cependant, si on revient a la raison d'être du principe de neutralité, on peut adhérer à la position du Conseil d'Etat. Ceux qui incarnent, représentent la nation, se doivent de respecter le principe. (en droit ce n'est pas le cas, ils représentent seulement la FFF, mais pour les citoyens c'est le cas).

Il y a toutefois d'autres situations qui pourraient amener débats (lorsque Mbappé a appelé a faire barage au RN), qui vont a l'encontre du principe de neutralité, mais qui ne font pas l'objet de décisions du Conseil.

- Difficulté pour savoir si une action peut être qualifiée comme conviction religieuse :

Par exemple, est-ce que le port de la barbe pour un agent du SP peut être dans certain cas une manifestation de conviction religieuse ? (longueur de la barbe, façon dont elle est taillée, peut évoquer certaines pratiques musulmanes). Un étudiant en médecine, égyptien, est accueilli en France dans un hopital public pour réaliser un stage. C'est donc un agent du SP. Il porte une barbe que certains collègues et certains patient estiment que c'est une barbe « a connotation daesh ». Il refuse de raser, tailler sa barbe et on met fin a son contrat. Il porte plainte devant juridiction car on a rompu illégalement sa convention de stage. Le **CE, dans 12 février 2020, M.A.**, estime que le port d'une barbe ne constitue pas par lui même une manifestation de conviction religieuse -> laisse la porte ouverte a certaines condition particulières ou elle peut être considéré comme manifestation religieuse.

La marque tabâa est une marque que certaines personnes ont sur le front qui témoigne d'une pratique acharnée de la religion musulmane. Une personne portant cette marque souhaiterait devenir policier. Il reçoit un refus car méconnaît le principe de laïcité. La cour admin d'appel de Paris s'est prononcée le **18 octobre 2024, arrêt M.B.**, estime qu'une telle marque n'est pas contraire au principe de neutralité. Ne revele pas une volonté de manifester ses convictions religieuses, mais est la conséquence d'une pratique religieuse dans la sphère privée.

=> L'interdiction pour les agents de manifester leur convictions religieuses **ne vaut que dans l'exercice de leurs fonction** :

-> **CE, 27 juin 2018, arrêt SNECUP et FECUP** : un Président d'université qui est, parallèlement a ses fonctions de Président d'Université, était prêtre catholique. Le CE estime que non, il ne contrevient pas au principe de neutralité, car différencie les 2 fonctions.

Mais, en dehors des fonctions, a défaut d'être soumis au principe de neutralité, ils sont soumis au **devoir de réserve** (obligation pour les agents du SP de limiter l'expression ou les pratiques en dehors du service) = il ne doit pas avoir de position trop radicales qui pourraient semer le doute sur le SP pour lequel il travaille (sur les réseaux sociaux par exemple)

Ce devoir de réserve va varier selon les fonctions des agents (pas la même réserve d'un préfet qu'un prof)

b) Le principe d'inapplication aux usagers

Les usagers du SP ne sont pas soumis au principe de neutralité du SP. Les usagers ne représentent pas le service, ils ne l'incarnent pas etc.

Par conséquent, sauf exceptions, les usagers sont parfaitement libre de manifester leurs convictions religieuses ou politiques.

Il y a toutefois des exceptions, rares, dont une qui découle de la loi du 15 mars 2004, qui interdit aux élèves des établissements scolaires publics de manifester leur conviction religieuse par le port ostensible de signe ou de vêtements religieux. Cette loi interdit-elle aux filles de venir au lycée public en se couvrant entièrement les cheveux avec un bandana ? A priori, un bandana n'est pas un vêtement religieux. Mais il se trouve que pour contourner l'interdiction de porter un voile, certains élèves sont venues avec un bandana. Le **CE 5 décembre 2007, arrêt Ghazal**, estime que cela dépend. Il peut être un vêtement religieux par destination. Tout dépend de la raison pour laquelle l'élève porte ce bandana (raison esthétique, ok, raison médicales, ok), mais pour remplacer le voile non. Pour savoir cela, il faut regarder le comportement de l'élève, s'il le porte tous les jours par exemple.

De plus, la loi de 2004 interdit-elle le port de l'abaya ? Gabriel Attal avait à l'époque estimé que oui, car ça pouvait témoigner de convictions religieuses.

-> **CE 7 septembre 2023, association action droits des musulmans**

-> Jugement du fond : 27 septembre 2024, association la voix lycéenne.

Le CE a validé la circulaire d'Attal qui interdit totalement le port de l'abaya, et ne l'a pas consacré comme le bandana.

Ce principe de liberté découle de la JP du CE, et notamment de deux décisions :

-> **Avis du 27 nov 1989 : avis sur les jeunes filles voilées de Creil**

-> **Arrêt 2 nov 1992 : kherouaa**

=> La neutralité religieuse ne s'applique pas aux usagers (sauf exception créée par la suite avec la loi de 2004).

Cependant, aucune liberté n'est absolue, et cette liberté pour les usagers du SP de manifester leurs convictions religieuses peut être limitée par le gestionnaire du service, s'il y a une raison de le faire, autre que la laïcité. Par exemple :

- Protection des D&L d'autrui : manifester trop fortement, proxénétisme ou propagande

- Bon fonctionnement du SP : Par exemple, le règlement d'une université qui prévoit que lors des examens, les oreilles des étudiants doivent être découvertes. -> Cette règle est licite car évite un risque de fraude.

-> Est-ce que le principe de laïcité s'oppose à ce que les gestionnaires de SP tiennent compte des **différences religieuses entre usagers** ? Est-ce que la laïcité est un motif qui permettrait à un chef d'établissement de refuser une absence pour motifs religieux ? Ex : un élève de confession juive qui demande de ne pas aller en cours pour une fête juive ? Pour les chrétiens la question ne se pose pas (jours fériés comme Noël, Pâques etc.). Non, le principe de laïcité n'interdit pas au gestionnaire de traiter différemment les personnes.

-> **CE 14 avril 1995, Consistoire Central des Israélites de France**

En revanche, le chef d'établissement peut refuser si la demande risque de troubler le bon fonctionnement du SP. Par exemple, un élève qui demande de s'absenter tous les samedis pour fêter Shabat, sachant que samedi matin = examen blanc, et donc la formation ne pourrait pas lui être dispensée normalement.

Débats au sujet des **menus sans porcs dans les cantines scolaires**. Des Maires (d'extrême droite) ont souhaité de supprimer les menus sans porcs dans les cantines scolaires de la ville (au niveau primaire). Ces décisions sont illégales, parce qu'basées sur le principe de laïcité, sans raisons pratiques ni concrètes. **CE, 11 décembre 2020, Ligue de défense judiciaire des musulmans**.

Et en ce qui concerne le port du burkini dans les piscines municipales ? Le Maire de Grenoble a modifié le règlement de la piscine pour autoriser le port du burkini. Il y a eu un recours devant le CE, qui a considéré que ce règlement était illégal. Dans cette situation, **CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble**, a estimé que cette dérogation au profit des musulmanes risquait de porter atteinte au bon fonctionnement du SP, car différence entre Burkini et slip de bain.

-> Est-ce qu'il n'y aurait pas des cas où les gestionnaires de SP auraient non seulement la faculté mais l'obligation de maintenir des différences religieuses entre les usagers ? Dans certains cas oui. Notamment pour les SP dont les usagers sont totalement captifs, par exemple dans le SP pénitenciers. La JP estime que comme les usagers sont captifs, ne peuvent pas aller ailleurs, le SP doit faire l'effort de fournir des repas pour tous les usagers.

-> **CE 10 février 2016, Khadar**

2/ L'absence de principe de gratuité

Il n'existe pas de principe de gratuité du SP. C'est évident pour les SPIC (financé par des redevances versées par les usagers), mais même pour les SPA, ce principe n'existe pas.

-> **CE, 10 juillet 1996, Société directe Mail**

Le fait que certains SPA sont gratuits n'implique pas l'existence d'un principe de gratuité. Par exemple le service Public de l'enseignement Public, Laïque et Gratuit = ce SPA doit être gratuit car **texte dérogatoire** (la constitution)

-> **Décision QPC 11 octobre 2019 UNEDESP**.

Le gestionnaire du service peut aussi **décider** de la gratuité (métro gratuit à Montpellier par exemple).

Est-ce que cette liberté d'choix comporte des limites ?

Deux limites :

- Le principe même du choix : pour que le gestionnaire du SP décide légalement de rendre gratuit il faut deux conditions :

-> **CE 28 nov 2018, réseaux féré de France**

- Il ne faut pas que la mission de SP soit une mission qui **relève par nature de l'Etat ou des personnes publiques**.

Ex : département qui décide de faire payer pour l'usage des pompiers = interdit car relève par nature de la personne publique.

- On ne peut faire payer qu'en contrepartie d'une **prestation individualisée** qui leur est fournie. Ex : avant d'embarquer dans le tunnel sous la manche, les camions sont garés dans un parking. Il y a bcp de clandestins qui se cachent dans les camions pour arriver en Angleterre. Pour éviter cela, on a mis en place un système de gardiennage du parking pour surveiller, et la société a demandé aux transporteurs de payer pour ce service. Le CE a estimé que oui, on peut demander aux transporteurs, car prestation individualisée, pour éviter que les transporteurs aient une amende de transport illégal de clandestins.

Est-ce qu'on peut faire payer des clubs sportifs pour l'emploi des forces de l'ordre pour assurer la sécurité aux abords des matchs ? Oui, pour assurer la sécurité lors d'un spectacle assuré par une entreprise privée. L'idée ici est d'assurer la sécurité d'un spectacle commercial qu'est le football professionnel, cela dépasse les missions qui incombent par nature à l'Etat.

- Le montant que l'on peut exiger des usagers : le montant des redevances pour service rendu est-il libre ? Pdt un temps, le montant maximum était très contraint : ne pouvait pas dépasser le coût de revient de la prestation.

L'administration pouvait seulement demander aux usagers de payer pour ce qu'ils coûtent.

Désormais, depuis arrêt **CE 16 juillet 2007, syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital** : le montant peut dépasser le coût de revient, à condition de ne pas excéder la valeur de la prestation.

CM8 : 6/11

Titre 2 : Les actes de l'administration

En plus de réaliser des opérations matérielles et intellectuelles, l'administration doit aussi réaliser des actes juridiques qui vont créer des obligations. Un acte juridique est, selon le code civil à l'article 1100-1 « les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit », « ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux ».

Les actes conventionnels se forment par la rencontre de deux ou plusieurs volontés, et ne créent de droit et d'obligations qu'à l'égard des parties à l'acte.

Les actes unilatéraux, eux, sont l'œuvre d'une seule volonté et peuvent créer des droits et obligations à l'égard d'autrui.

Cette division au sein des actes juridiques vaut aussi pour les actes de l'administration. La différence est que le procédé de l'acte unilatéral est plus usité par l'administration que par de simples personnes privées, et surtout les actes unilatéraux de l'admin ne découlent pas nécessairement d'un contrat préexistant.

Ainsi, l'idée que l'acte unilatéral s'imposera indépendamment du consentement de ses destinataires est encore plus vraie en droit public qu'en droit privé.

En droit du travail, les salariés sont soumis à de multiples actes unilatéraux qui émanent de l'employeur. Par exemple avec le règlement intérieur de l'entreprise, ou alors plus individuellement, ils obéissent aux indications de

supérieur. Mais ces actes unilatéraux de l'employeur trouvent leur régime dans un acte préexistant (contrat de travail).

En droit admin, les actes unilatéraux de l'admin ne reposent pas sur un contrat préexistant au sens juridique. **L'acte admin unilatéral constitue une prérogative de puissance publique.**

Elle recourt beaucoup aux contrats : lorsque l'admin souhaite se procurer les biens dont elle a besoin pour mener à bien son activité, elle va passer un contrat d'achat, si elle a besoin que soient réalisés des travaux, elle va réaliser un contrat de marché de travaux, etc.

Y a-t-il des domaines de l'action de l'administration qui sont hors contrat ? Où elle n'utilise que l'acte unilatéral ?

Dans le cas de la police administrative, l'admin doit agir par voie unilatérale. Elle ne peut pas prendre de mesure de police admin en concluant avec les intéressés des contrats dans lesquels ils exprimeraient leur volonté.

De plus, lors de l'exercice du pouvoir réglementaire, l'admin doit prendre des actes unilatéraux. L'admin ne peut pas s'engager par contrat à exercer son pouvoir réglementaire dans un sens déterminé. C'est un principe d'interdiction des pactes sur décision réglementaire future.

Principe affirmé dans arrêt **CE, 2015 Football club Girondin de Bordeaux**. Contentieux entre la ligue de foot pro et l'AS Monaco. La LP estimait que l'AS Monaco bénéficiait d'avantages car implanté à Monaco. -> A décidé que le siège social de l'AS Monaco devait se trouver en France. => Le CE a donné gain de cause aux girondins de Bordeaux

L'opposition entre ces 2 catégories d'actes juridiques n'est pas si tranchée. Un contrat n'est pas forcément négocié, et à l'inverse, un acte unilatéral n'est pas forcément imposé (il est souvent précédé de négociations avec les intéressés).

De plus, toute forme de consentement n'est pas nécessairement étrangère à l'acte unilatéral. Évidemment, un contrat né d'un échange de consentement. Mais même dans le procédé unilatéral il peut y avoir place à une forme de consentement, en « toile de fond ». Par exemple dans le cas d'un arrêté de nomination d'un fonctionnaire, le fonctionnaire doit au préalable demander à être nommé. Ou alors lorsqu'une personne souhaite construire une maison, il propose un permis de construire au maire, qui va le délivrer ou non.

Le consentement n'est pas étranger à l'acte unilatéral lorsqu'on parle d'acte unilatéral positif.

Chapitre 1 : Les contrats administratifs

Les contrats admin ne doivent pas être confondus avec les contrats de l'administration. Tous les contrats que concluent l'administration ne sont pas nécessairement des contrats administratifs. Il arrive fréquemment que l'administration passe des contrats de droit privé.

La première difficulté est de savoir si cet acte réalisé par l'administration est un acte de droit privé ou de droit administratif.

Section 1 : La qualification des contrats administratifs

Dans certains cas il est simple de le savoir car la réponse est donnée par le législateur = contrat admin par détermination de la loi.

Paragraphe 1 : La catégorie des contrats administratifs

Dans le silence de la loi, il faut recourir à une méthode jurisprudentielle, prétorienne, repose sur deux critères cumulatifs d'identification : un critère organique, et un critère matériel.

A - Le critère organique

C'est le critère tiré des parties aux contrats.

1/ Le principe

Pour qu'un contrat soit administratif, il faut qu'au moins une personne publique y soit partie. A contrario, un contrat conclu entre des personnes privées uniquement, quand bien même l'une d'elle serait liée à l'admin, ne peut pas être administratif.

-> Arrêt TdC 1969, Société interprofessionnelle du lait.

Ce principe connaît quelques exceptions

2/ Exemption

L'une des personnes privées partie au contrat agit d'une façon ou d'une autre comme intermédiaire d'une personne publique. Recouvre deux cas de figure :

a) Les personnes privées transparentes

C'est une personne privée et généralement une association, créée à l'initiative d'une personne publique, laquelle en contrôle l'organisation et le fonctionnement, et lui procure l'essentiel de ses ressources. Lorsqu'il y a un contrat, il y a aucune personne publique, mais on peut considérer qu'en réalité une personne publique est quasiment partie au contrat (un prolongement de l'administration tellement elle est liée).

-> CE 2007, Commune de Boulogne Billancourt

Il est assez rare que la personne privée soit qualifiée comme transparente par le juge. Il faut vraiment qu'elle n'ait pas d'autonomie.

-> TdC 2022, Société Guyacon

-> TdC 2020, Société Huet Location

b) Personne privée mandataire d'une personne publique

Dans le cadre de la qualification des contrats admin, une personne privée peut être regardée comme mandataire de personne publique dans 2 cas :

- Une personne privée va être titulaire d'un mandat express classique, au sens de l'art 1984 du code civil. En vertu de ce contrat de mandat, tous les actes que passera le mandataire seront considérés comme émanant du mandant.

-> CE 1961, LeDuc

- Une personne privée n'est pas titulaire d'un mandat express civiliste, mais titulaire d'un mandat implicite ou administratif. Cette théorie du mandat implicite ou admin est né de la JP de 1975 :

-> CE 1975, Société d'équipement de la région Montpelliéraine

-> TdC 1975, Comme d'Adge

Dans les deux cas il s'agissait de qualifier des contrats passé par des sociétés privées d'aménagement, avec des sociétés privées de travaux publics. Ces sociétés d'aménagement étaient chargées par des collectivités publiques de rendre viables des zones pour faire naitre des zones commerciales etc. Il s'agissait donc de construire des zones de circulations etc. Elles vont conclure des contrats avec des entreprises privées pour faire arriver l'eau, etc. Est ce que ces contrats passés entre sociétés privées d'aménagement et entreprise privé sont de droit administratif ?

Ici, le critère organique n'est a priori pas rempli car pas de personne publique au contrat, ni de personne transparentes. De plus, ces sociétés privées n'étaient pas titulaires d'un mandat express civiliste. Mais n'y a t'il pas un faisceau d'indice qui permet de constater un mandat implicite, qui témoigne que ces sociétés agissent pour le compte de collectivités publiques ? :

- d'une part il y a les subventions publiques qui étaient directement versées aux sociétés privées pour l'aménagement
- d'autre part, les travaux a réalisées l'étaient sous l'étroit contrôle des collectivité publiques.
- une fois que les équipements étaient réalisés, ils devenaient immédiatement et gratuitement la propriété des collectivité publiques.

Cette théorie jurisprudentielle du mandat implicite existe tjr mais son champ d'application s'est considérablement réduit. Il est beaucoup plus rare aujourd'hui que des personnes privées soient regardées comme titulaires d'un mandat implicite ou administratif, suite a une série d'arrêts qui ont pour conséquence d'exclure l'application de cette théorie aux personnes privées concessionnaires.

-> TdC 2017, Commune de Cap-Breton

Exemple : contrat passé par « aéroport de Paris » avec des sociétés de sécurité privée pour le contrôle de sécurité. Société commerciale, privée, qui passe un contrat avec une société privée. Néanmoins la JP considère que le critère organique est rempli, car considère que l'aéroport agit pour le compte de l'Etat (sécurité nationale), et donc est un contrat administratif.

-> CE 2009, ADP

c) Le cas quasiment révolu des concessionnaires autoroutier

Pendant longtemps la JP a considéré que les contrats conclus par des concessionnaires privés d'autoroute pour les besoins de la construction, l'entretien etc, avec des société de travaux publics, étaient des contrats admin en raison de leur objet.

-> TdC 1963, Société entreprise Peyrot

Il y a eu un revirement de jurisprudence, TdC 2015 arrêt Rispal. L'arrêt Rispal ne vaut que pour l'avenir, sonc seulement après le 9 mars 2015. Pour les contrats conclu avant, l'arrêt Peyrot peut encore marcher.

B- Le critère matériel

Ce critère matériel est triple. Il y a 3 façons diff de le satisfaire. Il peut être satisfait soit en regardant les **clauses du contrat**, soit en regardant **l'objet du contrat**, soit très exceptionnellement, en regardant le **régime du contrat**.

1/ Les clauses du contrat

Un contrat conclu avec au moins une personne publique est un contrat admin s'il contient une ou des clauses dites exorbitantes du droit commun. Il y a un cas exceptionnel ou la présence d'une clause exorbitante de droit commun conclu par l'admin ne suffit pas pour le qualifier : le cas des contrats conclu par des personnes publiques gestionnaires d'un SPIC avec les usagers de ce service. Dans ce cas, le critère organique est bien sur satisfait, mais le critère matériel non car on considère qu'il doit y avoir un bloc de compétence au profit du juge judiciaire.

-> CE 1961, Etablissements Campanon-Rey

-> TdC 1962, Dame Bertrand

Arrêt de principe sur les clauses : CE 1912, Société Granit Porphyroïdes des Vosges : contrat qu'on cherche à qualifier, passer entre la commune avec une société privée pour l'achat de pavé pour refaire une rue. Aujourd'hui la question aurait été facilement déterminée car les fournitures publiques étaient qualifiées d'admin par la loi. A l'époque non. Le critère organique était satisfait, et le CE estime que le critère matériel était pas rempli car estime que le contrat a pour motif unique la livraison des fournitures selon des règles et conditions du contrat entre particuliers. Si le contrat avait contenu des clauses extra-ordinaire, le contrat aurait été qualifié de contrat administratif.

-> Qu'est ce qu'une clause exorbitante de droit commun ? Pdt longtemps la JP a donné qu'une définition négative. Cette définition est trouvée dans arrêt CE 1950, Stein. « clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ».

Cette définition négative posait quelque difficultés car reposait sur une comparaison avec ce qui est « normal » en droit privé.

Le TdC a fini, en 2014 par donner une définition positive d'une clause exorbitante de droit commun

-> Arrêt 2014, Société AXA France « une clause qui notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique des l'intérêt G qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratif ».

Une clause d'un contrat doit donc retenir 2 conditions :

- Condition organique : doit reconnaître des pouvoirs à l'administration contractante dans l'exécution du contrat (pouvoir de sanction, de contrôle, de modification etc)

-> TdC 2020, Société Eveha

- Condition finaliste : pourquoi cette clause confère à l'administration contractante des pouvoirs. Si la finalité est une finalité d'intérêt général, la clause méritera d'être qualifiée de clause exorbitante de droit commun. C'est le cas des clauses qui confèrent à l'admin un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat à titre d'intérêt général

-> TdC 2021, SNCF réseau

-> TdC 2020. Société Eco DDS

2/ L'objet du contrat

Cette fois ci on ne regarde plus les clauses du contrat, mais son objet, ce que permet de réaliser le contrat (des travaux, une location, etc). Il faut que, par son objet, le contrat soit suffisamment en lien avec l'exécution d'un SP.

Les arrêts de principe :

-> CE 1910, Thérond

-> CE 1956, Epoux Bertin

La JP édicte 4 cas de figure :

a) Les contrats confiants au co-contractant l'exécution même d'un service public

Cette hypothèse est celle ou une personne publique, par contrat délègue la gestion d'un SP a une personne privée. C'est un contrat de délégation de SP.

b) Les contrats constituant d'une modilité de l'exécution d'un SP

Hypothèse de l'arrêt CE 1956, Grimoire -> S'agit de passer avec une personne privée un contrat nécessaire pour qu'une personne publique puisse mener a bien sa mission.

c) Les contrats de recrutement dans les SPA géré par des personnes publiques

Hypothèse de l'arrêt CE 1996, Berkani -> Lorsqu'une personne publique recrute un agent, son contrat de travail sera un contrat de droit public. Cette JP est plus simplificatrice que nouvelle.

d) Les contrats faisant participer le co-contractant a l'exécution d'un SP (attention cas pratique)

La JP, sur ce cas là est très casuistique (au cas par cas). Par exemple, sur la même question le TdC et le CE ne sont pas arrivé a la même conclusion

-> Affaire Codiam : contrat par le quel un hôpital public loue des téléviseurs a une entreprise qui les installe, les répare etc. Est-ce que ces contrats sont des contrats administratif ?

1- non, car l'hôpital ne confie pas l'exécution du SP (la société ne vas pas soigner les gens)

2- est-ce qu'on peut considérer que la société de téléviseurs est associée a l'exécution du service hospitalier ? Le CE a considéré que la société était associée au SP car contribuait au confort des patients pour leur rétablissement.

Le TdC lui, a trouvé que non, ne contribue pas a l'exécution du SP

-> CE 1994, Société Codiam

-> TdC 200è, Société Codiam

-> TdC 2016, commue d'Auvers-Sur-Oise

-> CE 2016, CHU Montpellier

-> TdC 2018, Association pou le Musée des Iles saint Pierre-et-Miquelon

3/ Critère du régime du contrat

Pour savoir si le critère matériel est satisfait on regarde soit l'objet au contrat ou les clauses du contrat, soit son régime.

Ce critère est né d'un arrêt de principe, [CE 1973 Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant](#). Le CE considère que ces contrats étaient des contrats administratifs, en se fondant sur le régime des contrats en question. Il arrive que certains contrats aient un régime juridique défini, sans que le texte ne qualifie ce qu'il est réellement. Dans ce cas-là, c'est des décrets qui prévoyait ce régime.

- voir ametice -

C - Les cas particuliers

Il s'agit de cas où le juge sort de la logique de cumul du critère organique et du critère matériel pour qualifier un contrat d'administratif. C'est notamment le cas pour les contrats entre personnes publiques (1) ou pour les contrats accessoires à un contrat principal (2), et, dans une moindre mesure, pour les contrats internationaux de l'administration (3).

1/ Les contrats entre personnes publiques

Lorsque toutes les parties à un contrat sont des personnes publiques, le critère organique est a priori suffisant. Selon [Tribunal des conflits \(21 mars 1983, UAP\)](#), le contrat bénéficie alors d'une présomption d'« administrativité ». Néanmoins, cette présomption n'est pas irréfragable. Le contrat peut malgré tout être de droit privé dans le cas où « eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ». Par exemple les contrats entre une collectivité territoriale et un établissement public lorsque la première est usager d'un SPIC confié au second (EDF avant privatisation) ou l'inverse (distribution d'eau potable à l'université). Il faut toutefois admettre que la jurisprudence n'est pas toujours d'une clarté absolue. Il arrive en effet que le juge qualifie d'administratifs des contrats conclus entre personnes publiques, non sur la base de présomption exposée, mais en application des critères habituels.

2/ Les contrats accessoires à un contrat de droit public

Un contrat qui est l'accessoire d'un contrat administratif est lui-même un contrat de droit public, y compris lorsqu'il est conclu entre deux personnes privées ([TC, 8 juillet 2013, Société d'exploitation des énergies photovoltaïques](#)). Qu'est-ce qu'un contrat accessoire ? C'est un contrat qui n'a de raison d'être que pour la conclusion d'un contrat principal ou son exécution. Par exemple, un contrat de cautionnement qui serait lié à un marché public. De même, les transactions sont des contrats administratifs dès lors qu'elles portent sur des litiges relatifs à l'exécution d'un contrat administratif, et plus généralement relevant de la compétence des juridictions administratives ([TC, 18 juin 2007, Sté Briançon Bus](#)).

3/ Les contrats internationaux

Il s'agit des contrats conclus par l'administration à l'étranger (par ex. recrutement d'agents dans les représentations diplomatiques ; construction de bâtiments destinés à accueillir des services publics) ou avec des cocontractants établis à l'étranger.

Dans un premier temps, ils étaient traités comme les autres par le Conseil d'État (CE, 11 janvier 1952, *Sieur Habib Bechara*), donc compétence administrative et régime de droit administratif quand ils répondaient aux critères de qualification. Ce qui pouvait avoir quelque chose d'absurde lorsqu'ils étaient conclus à l'étranger, s'exécutaient à l'étranger et étaient soumis à un droit étranger, et n'avaient donc pas d'autre lien de rattachement avec la France que la présence de l'administration comme partie.

Dans un second temps, le Conseil d'État a fini par faire évoluer sa jurisprudence. Il ne s'estime désormais plus compétent « pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français » (CE Sect., 19 novembre 1999, *Tegos*). Par exemple un contrat de recrutement d'agents publics à l'étranger ; un contrat portant l'acquisition et l'exploitation d'un appareil médical en Allemagne ; un contrat confiant à un prestataire de services les tâches matérielles liées à la collecte des dossiers de demande de visas français à l'étranger. Autrement dit, pour qu'un contrat international soit qualifié d'administratif, il faut au préalable qu'il soit au moins partiellement soumis au droit public français (par exemple un marché public conclu avec une société étrangère et exécuté en France, ou conclu en France et exécuté à l'étranger) et, bien sûr, qu'il réponde aux critères habituels.

Paragraphe 2 : Les contrats administratifs par détermination de la loi

Dans certains cas, identifier si l'on a affaire à contrat administratif ou non est relativement simple. C'est le législateur lui-même qui le dit. On dit alors qu'il s'agit de contrats administratifs par détermination de la loi. C'est par exemple le cas des contrats comportant occupation du domaine public (art. L. 2331-1 CGPPP, issu d'un décret-loi du 17 juin 1938) ou des contrats de cession de biens immobiliers de l'État (art. L. 3331-1 CGPPP, issu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII).

C'est aussi le cas des marchés publics et des concessions passés par des personnes publiques (article L6 du code de la commande publique). Ou bien encore des contrats d'achat d'électricité conclus entre EDF et les producteurs autonome d'électricité (depuis une loi du 12 juillet 2010).

À l'inverse, certains contrats sont qualifiés de droit privé par la loi : contrats emploi solidarité, contrats d'avenir, contrats uniques d'insertion, contrat d'apprentissage, etc. (ce qui peut d'ailleurs tenir en échec la jurisprudence Berkani). Savoir si l'on a affaire à un contrat qualifié par la loi n'est pas seulement intéressant pour savoir s'il est administratif ou de droit privé.

Ce l'est aussi pour connaître exactement son régime juridique. Les contrats par détermination de la loi sont en effet soumis à un régime plus ou moins spécial par les textes qui les régissent. Par exemple, les marchés publics, les concessions, et même dans une certaine mesure les contrats d'occupation du domaine public (lorsque le contrat est conclu en vue d'une exploitation économique par l'occupant), sont, sauf exception, soumis à des procédures de passation, notamment de mise en concurrence. Ces procédures, comme du reste d'autres règles applicables, varient d'un contrat spécial à un autre et il faut donc bien les distinguer.

C'est par exemple le cas pour les marchés publics et les concessions qui, s'ils sont tous deux soumis au code de la commande publique, n'en sont pas moins soumis à des règles différentes de ce code.

Selon l'article L. 1111-1 du code de la commande publique, « un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ».

En bref, il s'agit de contrats par lesquels des personnes publiques ou assimilées se procurent des ouvrages, des biens meubles, ou bénéficient de prestations de service.

Selon l'article L. 1121-1 du code de la commande publique, « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix ».

Au-delà de ce qui les unit, qu'est-ce qui distingue alors une concession d'un marché ? L'objet ? Pas vraiment. Certes, l'achat de fournitures est un objet propre aux marchés publics. Mais pas la gestion d'un SP ou la réalisation de travaux publics. La délégation d'un service public peut ainsi parfaitement emprunter la forme d'un marché ou d'une concession. De même, la réalisation de travaux publics peut passer par un marché ou par une concession. Si ce n'est l'objet, quel est le critère distinctif des marchés et des concessions ? C'est le risque d'exploitation. Le marché public repose sur une logique d'achat. Autrement dit, le titulaire du marché vend quelque chose (une prestation de service, des travaux, etc.) en contrepartie d'un prix prévu au contrat et versé par la personne publique contractante. Bref, s'il a correctement fait ses calculs, il ne risque normalement rien économiquement.

La concession repose elle sur une logique d'exploitation. Autrement dit, la rémunération du concessionnaire va dépendre de l'exploitation du service qui lui est confié (concession de service) ou de l'ouvrage (concession de travaux) qu'il a construit. Par exemple, en percevant des redevances versées par les usagers de ces services ou de ces ouvrages.

Ou par exemple encore, dans le cadre d'un contrat conclu par la Ville de Paris avec des sociétés pour l'enlèvement et la destruction des véhicules abandonnés dans les fourrières, en bénéficiant des accessoires, pièces détachées et matières ayant une valeur marchande des véhicules détruits ([CE, 9 juin 2021, Sté Allo Casse auto](#)).

Encore faut-il toutefois que le risque en question soit réel, et pas seulement théorique ou négligeable. « La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés »

Le risque d'exploitation n'est ainsi pas réel lorsque, par exemple, le contrat contient une clause de compensation des éventuelles pertes par la personne publique.

Section 2 : Le régime juridique des contrats administratifs

En général, ce régime ressemble à celui du droit privé. Mais il est également différent, s'agissant de la formation du contrat notamment. Certes, en droit admin, comme en droit privé, le principe est la liberté contractuelle (les personnes privées mais aussi pour les personnes publiques).

-> **CE 1998, Société Borg Wagner**

Le fait que l'administration dispose de la liberté contractuelle veut dire qu'en principe elle est libre de contracter ou non, de choisir son co-contractant, et de déterminer avec celui-ci la forme et le contenu du contrat.

Mais cette liberté contractuelle de l'admin est fortement encadrée. Pour protéger l'intérêt des finances publiques ou pour lutter contre la corruption. Il est assez fréquent que l'admin, lorsqu'elle veut contracter, passer un contrat de gré à gré, doivent engager au préalable une procédure de mise en concurrence. Elle n'aura pas le libre choix de son co-contractant, elle devra choisir, celui qui, après mise en concurrence, apparaîtra comme le meilleur choix. Les contrats qui sont soumis à cette procédure sont, par exemple pour la **passation de l'immense majorité des marchés publics ou des concessions** (détaillé dans le code de la commande publique).

Aussi, il doit y avoir une mise en concurrence pour les **conventions d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique**. Pdt longtemps le principe était que l'admin pouvait choisir qui elle souhaitait, en 2017 les choses ont changé avec l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. Puis cet article de l'ordonnance est codifié à l'art L2822-1-1 code général de la propriété des personnes publiques. (CGPPP).

En droit français aujourd'hui, la mise en concu s'impose, mais le CE considère qu'une telle mise en concurrence ne s'impose pas pour la **passation du domaine privé en vue d'une exploitation économique**

-> **CE 2022, Commune de Biarritz**

Beaucoup de ces contrats ne peuvent pas être conclus par gré à gré mais il faut une mise en concurrence = forme de transparence dans la conclusion de ces contrats.

S'agissant de l'exécution des contrats admin, le régime est encore plus original. Cette originalité des règles régissant l'exécution des contrats admin découle principalement des « règles générales applicables aux contrats administratifs ». Elle s'applique à tous les contrats admin, sans qu'il soit nécessaire que ces règles découlent d'un texte en particulier ou d'une clause du contrat. Ces règles sont des règles jurisprudentielles, dégagées par le CE, même si l'essentiel de ces règles ont été codifié. Ces règles générales applicables au contrat admin ont pour effet de **conférer à l'admin compétentes des prérogatives exorbitantes de droit commun**, des pouvoirs dont ne dispose pas les co-contractants dans un contrat de droit privé. Ces règles ont aussi pour effet de **conférer au co-contractant de l'administration des garanties particulières**.

Paragraphe 1 : Les prérogatives exorbitantes de l'administration contractante

Ces prérogatives sont au nombre de 3. Un pouvoir de contrôle et de sanction (A), ensuite un pouvoir de modification unilatérale des contrats admin (B), et un pouvoir de résiliation unilatérale (C)

A- Pouvoir de contrôle et de sanction

Le pouvoir de contrôle permet à l'admin de surveiller que son co-contractant exécute ses obligations : en procédant à des vérifications sur place, en demandant des documents, etc.

Le pouvoir de sanction permet donc de sanctionner son cocontractant s'il n'exécute pas ses obligations correctement :

-> **CE 1907, Deplanque**

Ce pouvoir de sanction appartient à l'admin même en l'absence de clauses le prévoyant, ou de texte de loi le prévoyant.

Quelles sanctions peut prononcer l'administration ?

Peut-elle administrer des sanctions pécuniaires ? A priori non, ce pouvoir ne couvre pas les sanctions pécuniaires.

Elle ne peut le faire que lorsque c'est prévu dans les clauses du contrat.

En revanche elle peut :

- **Sanctions coercitives** -> **CE, 2016, Société Fosmax**. Afin d'assurer la poursuite de l'exécution du contrat malgré la défaillance du co-contractant, **l'administration peut se substituer à lui ou lui substituer un tiers à ses frais et risques**.

Exemple : construction d'une maternité, contrat avec un entrepreneur privé, les travaux avancent, mais il y a des retards, notamment parce que les salariés sont en grèves. L'administration va pouvoir faire venir un autre entrepreneur qui va faire les travaux, mais aux frais et risques de l'entrepreneur initial. La nouvelle entreprise va envoyer la facture à l'entrepreneur défaillant, qui va devoir les payer.

De telles sanctions coercitives sont normalement temporaires, elles ont un caractère provisoire. L'administration va substituer le contractant jusqu'au retour à la normale. Si ce retour à la normale est impossible, on aboutit à des sanctions résolutoires (on va résilier le contrat)

- **Sanction résolutoire** -> En cas de **faute grave** du cocontractant, la sanction peut aller jusqu'à la **résiliation du contrat**, même s'il n'y a pas de clauses le prévoyant dans le contrat. Aucune indemnisation ne s'appliquera alors. Pour que cette sanction soit légale, il faut que la défaillance du cocontractant soit grave (principe de proportionnalité)

L'administration peut-elle toujours résilier d'elle-même, unilatéralement, un contrat en cas de faute grave du cocontractant ? Pendant longtemps il y avait une catégorie de contrat admin pour lesquels l'admin ne pouvait pas elle-même le prononcer, elle devait le demander au juge -> les concessions de service public. Ces concessions sont des contrats qui nécessitent généralement des investissements extrêmement lourds que le co-contractant va rentabiliser sur la durée du contrat. Si l'administration met fin au contrat avant terme, il ne pourra pas rembourser sa dette. Cette exception n'existe plus aujourd'hui, depuis **CE 2015, Société le jardin d'acclimatation**. Depuis, l'admin même pour concession de service public, peut d'elle-même prononcer une sanction de résolution.

Pour ces contrats là toute fois, l'admin a le choix, elle peut le prononcer elle-même ou elle peut demander le juge. Elle peut demander au juge pour être sûre que cette sanction est légale.

Que risque l'administration si c'est elle qui n'exécute pas les obligations du contrat ?

En droit civil, il existe une exception d'inexécution, lorsqu'une partie ne respecte pas ses engagements, l'autre

partie n'est pas obligé de respecter les siennes.

Est-ce qu'en droit des contrats administratifs, l'administration peut se voir opposer cette exception d'inexécution ?

Non, l'exception d'inexécution au profit du cocontractant de l'admin n'existe pas dans le régime des contrats administratifs. -> **CE 1976, Ville d'Amiens**

=> Le contrat sert l'intérêt général, et même si l'administration ne respecte pas ses obligations, le contrat doit produire effets.

Cet arrêt est toujours d'actualité, mais il y a une atténuation, qui résulte de **CE 2014, Société Grenke location**.

Depuis cet arrêt, le CE admet que dans certains contrats admin au moins, puissent être insérées une clause de résiliation unilatérale au profit du co-contractant de l'admin en cas de faute grave de celle-ci. Si le contrat le prévoit, le co-contractant peut, en cas de faute grave de l'administration, initier une exception d'inexécution.

Cela vaut pour tous les contrats administratifs qui n'ont pas pour objet l'exécution d'un service public. Les contrats d'exécution d'un service public ne peuvent pas faire l'objet d'une exception en inexécution.

Si le cocontractant souhaite actionner cette clause il doit informer l'administration, et une fois informé, l'administration peut lui opposer un refus si elle estime qu'il existe un motif d'intérêt général s'opposant à l'inexécution du contrat.

Dans ce cas là, le cocontractant ne peut que continuer à exécuter et saisir le juge pour qu'il se prononce sur la réalité de ce motif d'intérêt général.

B- Le pouvoir de modification unilatéral

Ce pouvoir de modification unilatéral du contrat permet à l'admin contractante, seule, de modifier une ou plusieurs clauses du contrat. Ce pouvoir de modification unilatérale des contrats admin a d'abord été reconnu à l'admin pour les seules concessions de service public. (Cf CE 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Desvilles de Rouans + CE 1910, compagnie générale française des tramway).

-> **CE 1983, Union des Transports publics urbains et régionaux**

Ce pouvoir de modification unilatéral est susceptible de porter atteinte à la stabilité des relations contractuelles. Ainsi, il est fortement encadré et des garde-fous sont prévus. Ce pouvoir ne peut être utilisé par l'admin que si **l'intérêt général le justifie**. De plus, le cocontractant qui voit le contrat modifié unilatéralement par l'admin et qui subit un préjudice a droit à une indemnisation intégrale du préjudice subi.

Aussi, l'admin ne peut pas non plus tout modifier. Elle peut modifier une clause, mais à condition que cette modification ne change pas la **nature globale du contrat**. -> Une modification substantielle de son objet, modification des clauses de telle manière que l'économie du contrat s'en trouve bouleversée

-> **CE 2010, Syndicat intercommunal des transports public de Cannes, le Cannet, Mandelieu - La Napoule**

C - Le pouvoir de résiliation unilatérale

Ici ce n'est pas une sanction, c'est la résiliation en l'absence de faute du co-contractant, pour des motifs d'intérêts généraux.

-> **CE 1958, Distillerie de Maniac-Laval** confirmé par arrêt **CE 1996, Société des téléphériques du mont-blanc**.

L'administration peut rompre un contrat pour **ériger une activité de service public et le reprendre en régie**

-> CE 2011, Commune de Limoges

Commune qui avait conclu une convention pour l'exploitation d'un bar, hotel, restaurant pour une personne privée. La commune a estimé que ce bar devrait devenir un service public, motif d'intérêt général, la commune peut résilier unilatéralement le contrat.

Aussi, l'administration peut résilier pour **l'abandon d'un projet**. Affaire de l'aéroport de Notre Dame des Landes, projet avancé jusqu'à la signature de contrat admin signé pour la construction de cet aéroport. Cependant, des citoyens ont occupé la zone pour éviter que les travaux de commencent (au nom de l'environnement). L'Etat a donc décidé de l'abandon de ce projet.

-> avis CE 2018, renonciation du projet de l'aéroport de Notre Dame des Landes

Ce pouvoir de résiliation unilatéral au motif d'interêt général appartient t'il a l'admin dans tous les contrats administratifs ? Ce pouvoir vaut-il pour les concessions de service public ? Oui.

-> CE 1987, Société TV6

Ce pouvoir vaut-il aussi pour les contrats admin passé entre personnes publiques ? Ça revient a faire prévaloir un intérêt général sur un autre intérêt général, et pas sur un intérêt privé. Oui, pour des contrats entre personnes publiques, chaque partie peut faire prévaloir son droit de résiliation unilatéral.

-> CE 2015, commune de Besiers

Mais les motifs d'intérêt général sont appréciés plus restrictivement. -> Soit un bouleversement de l'équilibre économique du contrat soit disparition de sa cause.

Lorsque un contrat est résilié par l'admin contractante pour intérêt G, le cocontractant a droit a une indemnisation intégrale du préjudice (même pour le manque a gagner qu'il aurait perçu si le contrat été allé a son terme). Ce principe est susceptible d'être tenu en échec par des clauses du contrat. Il n'est pas interdit que dans un contrat admin on insère une clause prévoyant que le co-contractant aura droit a une indemnisation inférieure a celle initialement prévue, voire de la supprimer totalement.

-> CE 2012, Société AB Trans

A l'inverse, peut-on prévoir une clause d'indemnisation supérieure au préjudice réellement subi ? Non, en tout cas pas de clause prévoyant une indemnisation excessive (elle peut être supérieure a la marge mais pas excessive)

-> CE 2022, SNC Grasse-Vacances

Répond au principe de l'interdiction des libéralités. L'administration peut et même doit payer ce qu'elle doit mais ne peut pas faire de « cadeau » aux administrés. Car son argent est l'argent public.

Est-ce qu'il est possible d'insérer dans un contrat admin une clause par laquelle l'admin contractante renoncerait a son pouvoir de résiliation au motif de l'interêt général ? Non, une telle clause est nulle.

-> CE 1985, Association Eurolat

Paragraphe 2 : Les garanties particulières du co-contractant

Toutes ces garanties se résument en une idée. Le cocontractant de l'admin a droit à **l'équilibre financier du contrat** (sauf faute de sa part). Si en cours de contrat des événements, décisions sont prises qui vont rompre cet équilibre,

il aura droit a une indemnisation.

Il n'y a que 3 théories jurisprudentielles qui concrétisent encore plus cet équilibre financier :

Chaque catégorie d'aléa qui vont conduire a des indemnisations

- aléa technique = théorie des sujétions imprévues

- aléa admin = théorie du fait du prince

- aléa économique = théorie de l'imprévision

A - La théorie des sujétions imprévues

-> **CE 2003, commune de Lans** : les sujétions imprévues sont des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution du marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. Si le cocontractant rencontre de telles difficultés matérielles, il aura droit a une indemnisation (sous la forme d'un relèvement du prix du marché).

Encore faut-il pour avoir droit a cette indemnisation que la sujétion technique rencontrée bouleverse l'économie du contrat.

-> **1975, Société Campenon-Bernard**

Ex : la métropole d'Aix-Marseille passe un contrat avec un entrepreneur pour construction parking souterrain. Au moment de la négo du contrat, l'entrepreneur va estimer des couts de production. Pour évaluer le cout de la construction, les entreprises vont procéder a des forages. Elle va estimer un prix pour la construction. Les travaux commencent. En cour d'exécution des travaux l'entreprise se rend compte que le sol est pas comme imaginé, rajoute beaucoup de travaux et d'argent. Si elle continue d'exécuter les travaux, l'entreprise va perdre de l'argent. Pour éviter que le co-contractant n'exécute pas le contrat, la JP va ouvrir le droit a un relèvement du marché = on va augmenter la rémunération.

=> Cette théorie vise a faire en sorte que ces contrats soient malgré tout exécutés. Cette théorie ne fonctionne que pour les **marchés publics de travaux**.

B- La théorie du fait du prince

(*N'a pas la même signification en civil.*) Le fait du prince est une mesure imprévue prise par l'admin contractante mais en tant qu'autorité administrative, et qui, bien que licite, a des répercussions financières sur les conditions d'exécution du contrat.

Lorsque le fait du prince cause un bouleversement de l'économie du contrat, le co-contractant a droit a une indemnisation totale du préjudice subit. A condition toute fois que le préjudice subit soit non seulement anormal, mais aussi spécial.

Ex : un entreprise veut s'installer sur la commune d'Arles car la commune lui propose la location de locaux etc dont elle a besoin, et parce que l'entreprise estime que la fiscalité est avantageuse. Le contrat de location conclu entre la commune et l'entreprise est de 30 ans. Pdt l'exécution du contrat, un nouveau maire est élu, et décide d'augmenter considérablement les impôts sur les sociétés établies a Arles. La société s'estime flouée et souhaite une indemnisation. Ici, le préjudice n'est pas spécial, car concerne toutes les entreprises du territoire.

Ex : la mairie de Paris passe des contrats avec des entreprises privées pour l'exploitation de parc de stationnement. Contrats de longue durée, le temps de rentabilité est très long. En cours d'exécution du contrat, les

sociétés constatent une baisse de fréquentation de leur parc, car la Ville de Paris mène une politique qui vise à décourager les automobilistes de circuler dans le centre de Paris. Les entreprises subissent un aléa. Le concessionnaire peut-il recourir à la théorie du prince pour indemniser le préjudice subi ? Est-ce que lorsque le contrat a été signé, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le taux de fréquentation diminue ? Les juges estiment que si, compte tenu des préoccupations écologiques etc.

Ex : une ville signe un contrat de délégation de service public avec une entreprise pour la circulation. En cours d'exécution du contrat, la ville décide de changer le plan de circulation de la ville (voie en double sens qui deviennent sens unique, rues piétonnes etc.). Coût économique qui augmente pour le délégataire car augmente le nb de kilomètres à parcourir. Est-ce que la société de bus peut invoquer la théorie du Prince ? Oui, car va avoir un impact plus important pour la société de bus que pour les particuliers (qui prennent 2 fois la route, alors que le bus la prend des centaines de fois).

C- La théorie de l'imprévision

Il y a imprévision lorsque des circonstances extérieures aux parties et imprévisibles lors de la conclusion du contrat en bouleversent l'économie au point qu'il devient financièrement très difficile au co-contractant d'en poursuivre l'exécution comme prévu. Les événements principalement visés par cette théorie sont ni des aléas techniques (théorie 1) ni des aléas administratifs (2e théorie), ce sont a priori des événements économiques.

-> **CE 1916, Compagnie Générale d'éclairage du Gaz de Bordeaux**. Quand le contrat a été conclu, le prix du gaz était 100. L'entreprise a besoin pour ça de charbon. Le cours du charbon était 100. A cause de la PGM, le coût du charbon passe à 500. L'entreprise qui a besoin de charbon pour mener à bien sa mission, elle va exécuter le contrat à perte. Y a-t-il une situation d'imprévision ? Oui, d'après le CE. L'aléa est bien un aléa économique car augmentation du cours d'une matière première, imprévisible et va bouleverser l'exécution du contrat. Pour permettre à l'entreprise d'exécuter sa mission, l'administration va l'aider en lui versant une indemnité d'imprévision, au nom du droit à l'équilibre financier du contrat.

-> L'indemnisation due au titre de cette théorie est celle du **surcoût due à l'imprévision, et non pas de l'indemnisation totale du préjudice subi**.

-> Cette indemnisation est censée être **temporaire**, l'idée est d'indemniser le co-contractant pour faire face à une situation difficile (1 an, 2 ans, 3 ans), si les aléas deviennent permanents, l'administration pourra mettre fin au contrat.

-> Pour avoir droit à une indemnité d'impression, **l'entrepreneur doit coûte que coûte continuer à exécuter**. Si le co-contractant arrête d'exécuter le contrat dans l'attente de l'éventuelle aide, il n'aura droit à rien du tout.

-> **CE 1982, Société Pro-Pétrole**

-> Cette théorie est **censée jouer pour des aléas économiques seulement**. Mais peut arriver parfois que le CE applique la théorie de l'imprévision à des aléas qui ne sont pas économiques. Par exemple dans le cas de **catastrophes naturelles, ou des aléas administratifs non-couverts par la théorie du fait du prince**.

-> Cette théorie trouve **rarement matière à s'appliquer**. On applique souvent une clause du contrat qui la reprend sous une forme ou une autre. Cette question s'est posée à la suite de la guerre en Ukraine, augmenté le coût d'exécution de bcp de contrats admin. -> Avis CE 2022

Chapitre 2 : les actes admin unilatéraux

Section 1 : La notion d'acte admin unilatéral

Paragraphe 1 : L'identification de l'acte administratif unilatéral

Acte -> les actes ici sont uniquement les actes juridiques : acte qui a pour objet de réaliser des effets de droit

Les **arrêtés municipaux insolites** sont des actes édictés par des maires, qui ont la forme d'un acte admin unilatéral. Ces actes insolites se distinguent des actes unilatéraux normaux par leur contenu. Mais ils ne sont pas des actes juridiques (ordonnent au père Noël de ne pas oublier la ville, ordonnent à la neige de tomber etc). Ces arrêtés sont adoptés pour faire parler de la commune, etc.

Il y a régulièrement des maires qui adoptent des arrêtés pour interdire aux habitants de ne pas mourir, ou de ne pas tomber malade. Ces arrêtés sont des messages envoyés aux pouvoirs publics pour alerter sur les déserts médicaux en général. Idem lorsqu'un maire ordonne à ses administrés de faire plus d'enfant, d'adopter des enfants en âge d'aller à l'école, etc. C'est que les arrêtés ont parfois pour objectif de faire naître des effets juridiques indirects, en espérant que ces arrêtés entraîneront des décisions des pouvoirs publics.

Unilatéral -> acte qui naît juridiquement d'une seule volonté et qui peut créer des droits et obligations à l'égard d'autrui.

Il existe des actes de l'administration qui ont un caractère mixte (à la fois contractuel et à la fois unilatéral. C'est le cas des contrats administratifs comportant des clauses réglementaires. C'est une clause qui a pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'une SP. Dans un contrat de délégation de SP, on trouvera des clauses véritablement de nature contractuelle, mais on trouvera aussi des clauses qui ne sont pas purement contractuelles mais de nature réglementaire, par exemple des clauses qui fixent le tarif du SP.

Puisque ces clauses ne sont pas totalement de nature contractuelle, le régime qui leur est applicable est le régime des actes unilatéraux, en tout cas pour partie.

- **CE 1906, Syndicat des Propriétaires et contribuables du quartier de Croix de Seguey-Tivoli de Bordeaux**

Tous les actes unilatéraux émanant de personnes publiques ne sont pas forcément des actes administratifs. De plus, des actes unilatéraux émanant de personnes privées peuvent être des actes administratifs.

A - Les actes unilatéraux non administratifs des personnes publiques

1/ Actes unilatéraux de personnes publiques relevant de la compétence du juge judiciaire

Certains de ces actes émanent d'autorité administrative mais qui ne sont pas pour autant des actes administratifs. Par exemple :

- les actes de gestion du domaine privé -> **TdC 2010, société brasserie du Théâtre.**

- les actes individuels pris par les gestionnaires (même publique) de SPIC -> **CE 1961, Dame Veuve Agnesi**

Il peut arriver que des actes unilatéraux émanant d'autorité judiciaire puissent être qualifiés d'actes administratifs unilatéraux. Lorsque le président de l'assemblée nationale décide de prendre un marché public (achat d'imprimantes etc.), cet acte est un acte administratif car le Président ici n'exerce pas de fonction législative mais administrative pour le fonctionnement de l'assemblée. **CE 1999, Président de l'Assemblée nationale**

Aussi, les notes attribuées par les chefs de juridiction judiciaire aux magistrats placés sous leur autorité. Un magistrat est un fonctionnaire et est donc évalué par son supérieur hiérarchique. Le président de la Cour d'Appel va évaluer les magistrats et les greffiers en leur attribuant une note. Cette note est un acte administratif unilatéral. Cette autorité judiciaire n'exerce aucune fonction juridictionnelle, mais administrative. **CE 1975, Volff et Exertier**.

Pour savoir il faut se référer à la JP : **TdC 1952, Préfet de la Guyanne** -> Le critère posé dans cet arrêt pour déterminer les actes admin : on doit déterminer les **actes relatifs à la fonctionnement de la justice judiciaire** et ceux liés à **l'organisation du service public de la justice**.

2/ Actes de gouvernement qui émanent de personne publique insusceptible de recours

Les actes de gouvernement désignent les actes de l'exécutif, généralement du président de la République, du PM ou du ministre des affaires étrangères, se rattachant à l'exercice de la fonction gouvernementale, par opposition à la fonction administrative.

Le Président, le PM etc ont une double casquette. C'est à la fois une autorité politique et une autorité administrative. Ces autorités édictent parfois des actes qui se rattachent à la **fonction gouvernementale**, et parfois des actes qui se rattachent à la **fonction administrative**. Si l'acte est administratif, il peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. En revanche, si c'est un acte gouvernemental, il bénéficie d'une quasi immunité intemporelle. Ils ne peuvent pas faire de recours devant quelque cours que ce soit.

Si un acte admin produit un dommage ou un préjudice, la victime pourra demander réparation en justice du dommage causé. Si c'est un acte de gouvernement, en principe on ne peut pas engager la responsabilité de l'Etat.

Il y avait le critère du **mobile politique** : si l'acte était pris pour des raisons politiques, c'était un acte du gouvernement, sinon admin. Ce critère est abandonné par arrêt **CE 1875, Prince Napoléon**. Le mobile politique n'est plus le mobile d'un acte du gouvernement. Ce critère est abandonné.

Comment distinguer maintenant ? Il n'y a pas d'autre critère d'identification qui soit donné. Il résulte de la JP que les actes qualifiés par le juge d'acte de gouvernement se rattachent toujours à l'un des deux domaines :

- rapports entre les pouvoirs public constitutionnels
- conduite des relations internationales de la France

a) Rapport entre les pouvoirs public constitutionnel

Par exemple, le décret par lequel le Président promulgue une loi = acte du gouvernement, le décret par lequel décide de dissoudre l'AS, de nommer un membre du conseil constit, décret par lequel il nomme le Premier Ministre, etc. Ou encore la décision du Président de recourir aux pouvoirs de l'article 16 de la Constitution.

- **CE 1962, Rubin de Servens**

b) Conduite des relations internationale de la France

Par exemple :

- Décision du Président de reprendre les essais nucléaires [CE 1995, Association Greenpeace France](#)
- Décision du Président d'engager les forces françaises au Kosovo [CE 2000, Megret](#)
- Ratification ou approbation d'un traité ou accord international par le Président, PM etc [CE 1926, Caraco](#)
- > Est ce que la décision des autorités françaises a l'indépendance de l'Algérie de ne pas protéger les harkis et d'organiser leur rapatriement en France est un acte de gouvernement ? Le CE a estimé que c'est un acte de gouvernement, et était donc sous immunité juridictionnelle. [CE 2018, Tamazount](#)
- toutefois, les actes d'accueil des Harkis, sur les conditions d'accueil etc, sont des actes administratifs.

-> Salon de l'armement, avec des sociétés qui exposent leurs armes. Il y avait une société israélienne et les autorités voulaient leur refuser le droit d'exposer. Le CE a estimé que ces actes de refus étaient des actes du gouvernement.

Il y a des actes en lien avec les relations internationales de la France mais sont pas suffisamment en lien.

-> Décision par laquelle les autorités françaises refusent une demande d'extradition d'une personne détenue en France émanant d'un Etat étranger -> Acte qui concerne les relations internationales mais pas assez en lien, détachable de la conduite intentionnelle, donc acte administratif. [CE 1993, Royaume Unis et Gouverneur de la Colonie de Hong-Kong](#)

L'immunité juridictionnelle est récemment bouleversée. Ouvre une brèche dans la JP

CE 24 octobre 2024, mutuelle centrale de réassurance, qui permet dans cas extrêmement limité, d'engager la responsabilité de l'Etat dans un préjudice causé par acte de gouvernement de la conduite internationale.

La CEDH a ouvert une brèche avec arrêt [CourEDH 2022, HF et autres c./ France](#). La cour condamne la France en raison de l'impossibilité de contrôler la légalité d'un acte du gouvernement, mais l'acte en question était très particulier car portait atteinte à un fondement de la CEDH. La Cour admin de Paris, en 2025, a accepté de contrôler un minimum la légalité d'un acte du gouvernement (dans des cas exceptionnels et contrôle minimum).

B- Les actes administratifs unilatéraux des personnes privées

En principe, les actes unilatéraux émanant de personne privée sont des actes de droit privé. Mais certains actes de certaines personnes privées peuvent être actes admin. -> Les personnes privées gérant un service public. Cela existe depuis [CE 1942, Montpeut](#).

Les conditions varient selon que le service géré est un SPA ou SPIC :

- SPA : deux conditions cumulatives posées par [CE 1961 Magnier](#) :

- l'acte unilatéral doit entrer dans le champ de la mission de SP déléguée (l'acte doit être pris pour les besoins du SP)
- l'acte doit révéler la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique

-> Les sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives délégataires. La plupart des fédérations de sport sont délégataires de SP (géré par une personne privée). [CE 1976, FF de cyclisme](#)

ce n'est pas tj simple de savoir si ces critères sont réunis ou non : est ce que le reglement édicté par la league de Foot professionnel pour la répartition entre les clubs de l'argent provenant de la commercialisation des droits télévisuels des championnats de league française est un acte de droit privé ou de droit admin ?

La LFP est une personne privée, les décisions qu'elle prend sont en principe de droit privé. Elle est subdéléataire de service public (de la FFF). On applique la JP Magnier : est qu'entre dans le champ de mission de SP ? La Cour estime que non, c'est un acte de droit privé. CE 2021, Société En Avant Guingamp

- SPIC : la JP de principe qui fixe les conditions : TdC 1968, Epoux Barbier. Deux conditions :

- doit s'agir d'un acte réglementaire (exclu donc les actes individuels)
- doit aussi avoir pour objet l'organisation du SP délégué (un reglement edicté par perosnne privée gérant un spic relatif au temps de travail des salarié = orgabnisation du SP donc droit admin. En revanche un acte sur la rémunération ne pourrait pas etre de droit public)

Paragraphe 2 : La classification des actes admin unilatéraux

Il existe plusieurs catégories d'acte admin unilatéraux. Le code de relation entre le public et l'administration distingue lui entre d'un coté les **actes décisoirs** et les **actes non décisoirs**, et au sein de la catégorie des actes décisoirs, il sous distingue entre les **actes réglementaires**, les **actes individuels**, et ceux qui sont ni l'un ni l'autre. A ces deux distinctions posée par le code on peut ajouter deux autres : entre les **decision explicites** et les **decisions implicites**, et entre les **actes faisant grief** et les **actes ne faisant pas grief**.

- Voir ametice -

A - Les actes décisoirs et non décisoirs

B - Les actes réglementaires et actes individuels

C - Les décisions explicites et décisions implicites

D - Actes faisant grief et actes ne faisant pas grief

Faire grief ou ne pas faire grief est une expression contentieuse visant à distinguer entre les actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation devant le juge administratif, et ceux insusceptibles de faire un tel recours.

Désigne la recevabilité du recours.

Les actes admin unilatéraux faisant grief = acte décisoire

Actes ne faisant pas grief = actes non décisoire

Mais c'est plus subtil : il existe des actes admin unilatéral non décisores mais faisant grief = certains actes de droit souple.

Ausis, il y a certains actes admin unilatéraux décisores qui ne font pas grief = mesure d'ordre

1/ Actes de droit souple

Un acte de droit souple sont des mesures visant à modifier ou orienter les comportements de leur destinataires en suscitant dans la mesure du possible leur adhésion, mesure ne créant pas par elle-même de droit ou d'obligation de leur destinataire, et présentant par le contenu ou leur mode d'élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.

Un acte de droit souple de l'administration est un acte admin unilatéral ? Oui. Est-ce un acte décisoire ? Non, il n'impose pas, n'ordonne pas, il oriente, influence, etc. Est-ce que, pour autant, on peut les considérer comme faisant grief : **CE 2020, Gisti** : « les documents de portée g émanant d'autorité publique matérialisé ou non tels que les circulaires instructions, recommandations, note, etc, peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. »

« Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de ligne directrice. »

2/ Les mesures d'ordre intérieur

Il s'agit d'une catégorie d'acte unilatéral décisoire qui malgré tout échappe au contrôle du juge en raison de leur faible importance. Ce sont des actes nécessaires à la vie interne de l'administration. Ces mesures peuvent concerner les agents publics (par exemple la décision par laquelle un CPE fixe l'EDT d'un prof). Il ne sera pas possible de faire grief au juge (seulement au responsable, au CPE dans ce cas là).

Par exemple la décision du doyen de nous affecter dans tel ou tel grp de TD, c'est une décision qu'on ne pourra pas mener devant le juge administratif. **CE 1967, Bricq**

Les punitions à l'égard des élèves, qui ne sont pas des sanctions disciplinaires (2h de colle par exemple), sont également des mesures d'ordre intérieur.

Les mesures d'ordre intérieur sont souvent retrouvées dans les SP où la discipline est importante (enseignement, prison, armée, etc). -> sp dans lesquels il doit y avoir une certaine autorité, on ne pourra pas contester la décision. Cette catégorie MOI existe depuis longtemps, mais depuis une trentaine d'années, elles se réduisent considérablement.

Deux arrêts rendus le même jour le CE du 17 février 1995 : Marie et Hardoin

Ces deux arrêts sont à l'origine d'un mouv JP de réduction de mesure d'ordre intérieur.

-> **CE 1995, Marie** : la décision contestée est une décision de l'admin pénitencière de placer un détenu en cellule de punition. Jusque là, le CE considèrait que ces décisions étaient des mesures d'ordre intérieur. Depuis Marie, ce n'est plus le cas

-> **CE 1995 Hardoin** : Militaire qui fait l'objet d'une sanction militaire de mise aux arrêts (prison au sein de l'armée). Jusqu'à cet arrêt et des MOI, maintenant non, on peut les contester en justice.

=> À partir de ces arrêts les sanctions disciplinaires à l'encontre des détenus et des militaires ne méritent plus d'être qualifiées de MOI -> va réduire considérablement la catégorie des MOI.

Ensuite, un deuxième mouvement de réduction de la catégorie par le CE le 14 décembre 2007 :

-> **CE Boussouar** : changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pour peine vers une maison d'arrêt. C'était une MOI avant l'arrêt, maintenant non.

-> **CE Planchenault** : la mesure contestée est un déclassement d'emploi à l'encontre d'un détenu. Avant MOI, maintenant non.

-> **CE Payet** : Décision de soumettre un détenu à des rotations de sécurité. MOI avant Payet, après non

=> Il y a une tendance marquée dans ces arrêts de la part du CE à être plus sensible à la gravité des mesures contestées. La déf de ce qu'est une MOI n'a jamais changé, mais l'appréciation de l'importance et de la gravité d'une mesure est appréciée avec de plus en plus de sensibilité par le juge administratif.

=> Aussi, au raisonnement pour savoir si une décision est une MOI ou non, le juge apporte une deuxième étape. Avant c'était un raisonnement à 1 étape : **appréciation in abstracto** : est-ce qu'en égard à sa nature et sa gravité la décision est suffisamment importante pour être passible d'un recours devant le juge ?

Le CE ajoute une deuxième étape : **appréciation in concreto** :

Par exemple : décision de changement d'affectation d'un détenu d'un établissement à un autre. Est-ce que, in abstracto cette décision mérite d'être qualifiée de MOI ? Oui, car transféré dans un établissement du même genre, ne change que le lieu. Mais in concreto, on pourrait considérer que cette décision serait susceptible de porter atteinte à des droits fondamentaux. Par exemple si on le transfère de la Réunion à Marseille, ses proches ne pourraient pas venir le voir.

Ainsi, si MOI = irrecevable devant le juge / pas MOI = recevable devant le juge

Il y a un arrêt rendu par le **CE le 27 septembre 2015, Mme B**, qui va brouiller la logique qui vient d'être donnée. Dans cet arrêt, le CE a jugé qu'un recours contre une MOI pouvait être recevable si l'un des moyens soulevés à l'encontre de la mesure était un moyen tiré du principe de non discrimination.

Cette JP a été étendue à d'autres moyens, comme **CE 2023**, a jugé la même chose à l'égard du harcèlement moral. (MOI recevable si basé sur un moyen tiré du harcèlement moral)

Section 2 : Le régime des actes administratifs unilatéraux

Paragraphe 1 : Le privilège du préalable

Expression qui vient de Maurice Hauriou, qui signifie que l'admin a le pouvoir de prendre des décisions qui ont par elles même un caractère exécutoire indépendamment de toute autorisation préalable du juge. Attention, on ne dit pas que l'admin pourrait recourir à la contrainte physique pour faire appliquer leur décision = ils n'ont pas de caractère coercitif.

A - Le caractère exécutoire des actes administratifs unilatéraux

Le CE dit que le caractère exécutoire des actes admin unilatéraux est la règle fondamentale du droit public.

Exprimé par l'arrêt d'assemblée du **CE 1982, Huglo**. Les administrés sont donc tenus à un devoir d'obéissance, une obligation d'obéir qui découle du caractère exécutoire des actes admin unilatéraux. On doit obéir aux actes admin sans que celle-ci ait besoin de recourir à un juge.

Une exception : la doctrine des baïonnettes intelligentes : on dit désobéir si la décision est manifestement illégale et est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux et la dignité humaine.

Ce devoir d'obéissance est d'autant plus intense que même si l'administré conteste en justice une obligation d'exécution, ce recours n'a pas d'effet suspensif -> tant que le juge n'a pas annulé l'acte, on doit continuer de l'exécuter mais si on le pense illégal.

La seule façon de contourner cette absence d'effet suspensif : assortir son pourvoi d'un référé suspension (le temps que le juge se prononce, il va accorder l'effet suspensif, il autorise d'arrêter d'exécuter). Pour le référé suspension, il faut qu'il y ait une condition d'urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Le fait que l'admin puisse prendre des actes à force exécutoire est un grand avantage, mais c'est aussi dans certains cas une contrainte, car l'administration ne peut pas saisir le juge pour lui demander de faire ce qu'elle aurait pu faire elle-même. **CE 1913, Préfet de l'Eure**.

B - Absence de caractère coercitif des actes admin unilatéraux

L'administration ne peut pas recourir à la coercition, à la contrainte, à la force, pour faire exécuter ses décisions sans avoir recours au préalable au juge. C'est un principe qui découle de l'Etat de droit.

Ce principe comporte néanmoins des exceptions dans lesquelles elle peut, d'office, avoir recours à la force :

- **TC 1902, société immobilière de Saint Just** : trois catégories d'exception :

- 1/ La loi l'a expressément prévu (mise en fourrière des véhicules, recouvrement des redevances, etc)
- 2/ En cas d'urgence ou de péril imminent
- 3/ Aucune autre voie de droit n'existe

Paragraphe 2 : La procédure administrative non contentieuse

C'est la procédure relative à la l'édiction des actes admin unilatéraux, et leur entrée en vigueur ou leur disparition, leur suppression.

- **Voir amétice** -

